

Permiso de Uso

El Lucero Cuero S.A. a Fortín Maure S.A.

El Lucero

ES-G209

EL SOLAR

LAS CAÑITAS, BUENOS AIRES

Señores
Fortín Maure S.A.
Arce 940 piso 3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente

Ref.: Oferta para Obtener un Permiso para la Instalación de un Stand en el centro comercial El Solar
At.: Santiago Blaksley

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. (en adelante la "OTORGANTE") en representación de **EL LUCERO CUERO S.A.** (CUIT 30-71738543-4), (en adelante la "PERMISIONARIA"), con domicilio en la calle Santo Domingo 2468, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de presentarles una Oferta para obtener un permiso para la instalación de un Stand (como se define más abajo) en el espacio identificado con el N° **ES-G209** en el centro comercial **El Solar** (en adelante la "OFERTA"), de acuerdo con los términos y condiciones que se adjuntan como Apéndice A.

El Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI 4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5, Of 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la "FIADORA"), suscribe el presente en prueba de su conformidad con lo aquí previsto, como garante y fiadora de las obligaciones de la PERMISIONARIA asumidas del contrato derivado de la aceptación de la Carta Oferta.

La presente Oferta tendrá una validez de diez (10) días contados desde su fecha de recepción y se considerará que ha sido irrevocablemente aceptada por Fortín Maure, si en o antes de dicha fecha la OTORGANTE envía un correo electrónico a la casilla alegalan.design@gmail.com; expresando su voluntad de aceptar la Oferta, sin que sea necesaria otra manifestación de voluntad por su parte, sea expresa o tácita (la "ACEPTACIÓN DE LA OFERTA").

En función de lo expuesto, si la OTORGANTE acepta esta Oferta la relación contractual de locación comercial emergente en virtud de dicha aceptación se regirá de conformidad con las cláusulas del Apéndice A que se adjunta, el que a los fines de su identificación se iniciala y adjunta a la presente Carta Oferta.

Esperando que esta propuesta comercial sea de su agrado, los saludo a Uds. muy atentamente,

Por **EL LUCERO CUERO S.A.**, en carácter de PERMISIONARIA

Firma:

(1) 
Aclaración: Carlos Alberto Castelli
Título: Presidente
DNI: 4.623.524

Por **CARLOS ALBERTO CASTELLI**, como FIADORA

Firma:

(2) 
Aclaración: Carlos Alberto Castelli
Título: Por sí
DNI: 4.623.524

Buenos Aires: 22/07/2025

(1)(2) Firma certificada en la FOJA de
Actuación Especial Nº

004318900 (Anexo). -







ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS
LEY 404



3903
ANO
N. LEDESMA

ANEXO

F 004318908



1 Buenos Aires, 22 de julio de 2025. En mi carácter de escribano
2 Titular del Registro Notarial No. 189 de esta Capital
3 CERTIFICO: Que la/s firmas que obra/n en el
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 163 del LIBRO
6 número 299, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
8 (1) y (2) Carlos Alberto CASTELLI, poseedor de Documento Nacional de I-
9 dentidad número M4.623.524, de mi conocimiento; quien comparece (1) en
10 su carácter de Presidente con facultades suficientes para este acto de "EL
11 LUCERO CUERO S.A.", CUIT 30-71738543-4, domiciliada en Santo Domin-
12 go 2468 de esta ciudad, inscriptos sus estatutos originarios en la Inspección
13 General de Justicia el 12 de noviembre de 2021, bajo el número 19307, Libro
14 105, Tomo de Sociedades Por Acciones, el carácter invocado por el compa-
15 reciente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17
16 de marzo de 2025, que, transcripta en escritura número 73, del 4 de abril de
17 2025, pasada al folio 338 del Registro Notarial 412 de esta ciudad, fue inscrip-
18 ta en la Inspección General de Justicia el 21 de abril de 2025, bajo el número
19 6000, Libro 121, Tomo de Sociedades por Acciones, todo ello según constan-
20 cias tenidas a la vista; y, (2) Por si.- Habiendose certificado las firmas del re-
21 quirente en otro ejemplar de igual tenor en la foja F020119013.-
22
23
24
25





F 004318908

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

APENDICE A

Son Parte:

- **FORTIN MAURE S.A.** (CUIT 30-61944792-8) con domicilio en la calle en Arce 940, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la "OTORGANTE"),
- **EL LUCERO CUERO S.A.** (CUIT 30-71738543-4), con domicilio en la calle Santo Domingo 2468, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la LOCATARIA) Y
- **El Sr. CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI 4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5, Of 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la "FIADORA"), como garante y fiadora de las obligaciones de la PERMISIONARIA.

Cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 La PERMISIONARIA declara ser conocedora en forma acabada de la finalidad global, específica y de funcionamiento de un centro comercial de las características de El Solar, las que son propias de todo centro de esta naturaleza, y pueden ser definidas, con carácter meramente enunciativo, de la siguiente manera:
- Criterio de organización, planificación y funcionamiento como un todo integrado.
 - Dirección y administración centralizada a cargo de la OTORGANTE, o la ADMINISTRADORA que ésta designe.
 - Sujeción a una normativa interna de carácter uniforme.
 - Promoción y publicidad de carácter integral y coparticipada.
 - Explotación de diversos ramos de comercio y prestación de servicios de acuerdo con las preferencias del consumidor.
 - Rigurosa selección de permisionarias y locatarias, teniendo en cuenta sus especiales cualidades personales y atendiendo a una asignación de los locales y stands, respectivamente, en forma planificada y complementaria.
 - Reconocimiento por parte de la PERMISIONARIA de la necesidad y conveniencia de una facultad reglamentaria en la OTORGANTE tendiente a lograr el objetivo del centro comercial en su conjunto.
 - Concurrencia de permisionarias y/o locatarias en la explotación de rubros del comercio que pueden ser iguales o similares.
 - Inexistencia de sociedad entre la OTORGANTE y la PERMISIONARIA.
 - La voluntad de ambas partes tiene un papel esencial. El presente Permiso, en adelante denominado el presente o el Permiso o el presente Permiso, se rige por las condiciones generales y especiales establecidas por las partes en él y en sus Documentos Anexos, por reflejar del mejor modo la voluntad de las mismas y cumplir el objetivo y finalidad que ellas tuvieron al celebrarlo.
- 1.2 La PERMISIONARIA se compromete a adecuar su conducta y la actividad que desarrolle en la Stand (conforme se define en la cláusula segunda del presente), a las normas establecidas para el logro del cumplimiento del objetivo general del centro comercial, como así también adecuar para lograr ese fin la conducta de cuanta persona se encuentre a su cargo y/o tenga relación con la PERMISIONARIA, sean éstas personal en relación de dependencia, clientes, proveedores, contratistas, o simples visitantes. Se obliga, por lo tanto, a respetar, cumplir y hacer cumplir principalmente a quienes de ella dependan, el conjunto normativo vigente.
- 1.3 Las partes reconocen que, dada la finalidad del centro comercial delineada en el punto 1.2 de esta cláusula, el incumplimiento de las obligaciones asumidas en este Permiso y sus Documentos Anexos, acarrearía gravísimos perjuicios, tanto a las restantes permisionarias, locatarias y al centro comercial El Solar considerado en su conjunto.
- 1.4 En virtud de los fundamentos señalados, y en especial el papel esencial de la voluntad de las partes, éstas han acordado en el presente Permiso y sus Documentos Anexos, determinadas limitaciones de sus respectivos derechos y obligaciones. En mérito de ello, las atribuciones reservadas a la OTORGANTE deberán ser interpretadas como resultado de la libre voluntad de las partes con el propósito de garantizar la concreción de los fines comunes buscados.

SEGUNDA: OBJETO

- 2.1 En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta, la OTORGANTE autorizará a la PERMISIONARIA y le otorgará el presente Permiso, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente, para que en el espacio identificado con el N° **ES-G209** ubicado en el Nivel Uno (1) del centro comercial El Solar, ubicado entre las calles Avenida Luis María Campos, Gorostiaga, Arce y Maure de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el "Centro Comercial"), instale y opere un puesto de venta móvil, no motorizado, del tipo stand o góndola (en adelante el "Stand").
- 2.2 La PERMISIONARIA se obliga a realizar los trabajos de instalación, equipamiento y decoración en el Stand a estrenar de acuerdo con el proyecto aprobado por la OTORGANTE. Los trabajos serán a su exclusivo costo y cargo, en total conformidad con las normas establecidas y lo que seguidamente se indica:
- La PERMISIONARIA deberá entregar a la OTORGANTE el Proyecto del Stand, el que deberá estar confeccionado en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en Reglamento Interno, en los Planos y

Documentación Técnica. La OTORGANTE evaluará el Proyecto del Stand y podrá efectuar recomendaciones y exigir cambios a la PERMISIONARIA quien deberá observarlas y dar cumplimiento a ellas en el plazo que en cada caso indique la OTORGANTE.

Una vez aprobado el Proyecto del Stand, la PERMISIONARIA llevará a cabo la construcción del Stand, el que deberá ser instalado en la fecha de inicio del Permiso de Uso.

La PERMISIONARIA se obliga a respetar las medidas y ubicación del Stand, según el plano entregado por la OTORGANTE. En el caso de que no se cumpla y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos (GCBA), a través de cualquiera de sus reparticiones competentes, le aplique una multa o exija su modificación o retiro, la PERMISIONARIA deberá cumplir con lo dispuesto por el GCBA, y no replicará ni exigirá lucro cesante a la OTORGANTE por dicha situación.

La PERMISIONARIA reconoce el álea inherente a este Permiso y la posibilidad de que el GCBA decida modificar el lugar o ubicación precisos del Stand dentro del centro comercial y renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por daños, incluyendo indemnización por la utilidad que ésta hubiera podido obtener de haber continuado usando la anterior ubicación, lucro cesante, pérdida de chance y por cualquier otro concepto derivado del mencionado hecho.

- 2.3 Estará a cargo de la PERMISIONARIA, el trámite de habilitación del Stand, debiendo acreditar ante la OTORGANTE haber iniciado dichos trámites dentro de los diez (10) días de la firma del presente Permiso. La OTORGANTE se reserva el derecho de rescindir, de pleno derecho este Permiso en caso de que el trámite de habilitación del Stand fuera rechazado por el GCBA por cualquier causa y no hubiere otra instancia para que dicho trámite se apruebe, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, mediante simple notificación fehaciente y sin derecho por parte de la PERMISIONARIA al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados ni ninguna otra suma.

- 2.4 Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 2.2, la OTORGANTE se reserva la facultad de trasladar y modificar en forma provisoria o permanente la ubicación física del Stand cuando a criterio exclusivo de la OTORGANTE ello fueren conveniente o necesario para realizar y/o organizar algún evento o promoción dentro del centro comercial o cuando a criterio exclusivo de la OTORGANTE fuere necesario realizar obras edilicias, de mantenimiento y/o mejoras en el centro comercial o tareas de reconstrucción, remodelación o redistribución de las instalaciones generales del centro comercial.

En caso de que la necesidad de traslado fuere debido a una emergencia y en forma provisoria, la OTORGANTE facilitará a la PERMISIONARIA un nuevo espacio para reubicar momentáneamente el Stand. La PERMISIONARIA queda obligada a poner todos los medios a su alcance para efectuar la movilización del Stand.

En ningún caso la PERMISIONARIA tendrá derecho a reclamar a la OTORGANTE ni a ninguna otra persona un resarcimiento por los eventuales daños y perjuicios que pueda ocasionarle, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo indemnización por la utilidad que ésta hubiera podido obtener de haber continuado usando la anterior ubicación, lucro cesante, pérdida de chance, ni ninguna otra suma con motivo del traslado y modificación objeto de esta cláusula.

TERCERA: PERMISO Y DOCUMENTOS ANEXOS

- 3.1 El presente Permiso es indivisible. Integran el presente Permiso, a todos los efectos, los Documentos Anexos que a continuación se detallan:
- I. Planos y Documentación Técnica
 - II. Carta de Adhesión al Sistema Gift Card
 - III. Reglamento Interno
 - IV. Instructivo de Seguros
 - V. Documentación relativa a la FIADORA

La documentación indicada precedentemente es suscripta por la PERMISIONARIA, prestando en este acto su total adhesión a la misma, comprometiendo su estricta observancia y el fiel cumplimiento de las obligaciones y deberes que allí se ponen a su cargo.

- 3.2 En caso de divergencia o duda entre los Documentos Anexos, prevalecerán las cláusulas de este Permiso.

CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL PERMISO

- 4.1 En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta y teniendo en consideración lo previsto en el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, la naturaleza del Permiso objeto del presente, las características del espacio dado en uso y el destino que se dará al mismo (instalación y montaje de un stand en una feria), las partes convienen que el plazo de la presente autorización es de **doce (12) meses y dieciseis (16) días**, contados a partir del **15 de septiembre de 2025**, finalizando, en consecuencia, el día **30 de septiembre de 2026** inclusive, a menos que sea resuelto de acuerdo con el presente y en particular lo previsto en la cláusula 4.3.
- 4.2 El Stand deberá estar instalado, terminado, provisto de mercadería y con personal para la atención del público el día **15 de septiembre de 2025**. Son obligaciones esenciales de la Permisionaria la realización de todos los trabajos de instalación, equipamiento y decoración del Stand en las condiciones fijadas en la cláusula Segunda del presente Permiso.

- 4.3 Vencido el plazo de vigencia del presente Permiso o producida su extinción por cualquier causa, la PERMISIONARIA deberá restituir el espacio físico donde se encontraba ubicado el Stand en forma inmediata a la OTORGANTE de conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta del presente Permiso. La continuación en la tenencia del espacio físico donde se encuentra ubicado el Stand por parte de la PERMISIONARIA y/o la extensión de recibos por parte de la OTORGANTE, no implicará la prórroga del plazo de vigencia previsto en el presente.
- 4.4 Las partes reconocen y aceptan que si por cualquier causa, incluyendo por causas imputables a la OTORGANTE, la autoridad de contralor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimara a la OTORGANTE a desalojar el Stand o resolviere que no pueden instalarse stand o similares en el centro comercial, la OTORGANTE podrá, de forma inmediata, mediante simple notificación fehaciente y sin derecho por parte de la PERMISIONARIA al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados ni ninguna otra suma, resolver el Permiso y, como consecuencia de ello, la presente autorización quedará sin efecto alguno, debiendo en tal caso la PERMISIONARIA entregar de inmediato el Stand en las condiciones pactadas más abajo.
- Las partes, asimismo, convienen que la resolución por la causal prevista en esta cláusula no constituirá un incumplimiento de la OTORGANTE ni podrá ser interpretada como resolución por incumplimiento de la OTORGANTE, ni dará derecho a la PERMISIONARIA a recibir suma alguna de la OTORGANTE por dicha causa, renunciando la PERMISIONARIA a efectuar cualquier tipo de reclamo a la OTORGANTE por causa o motivo de dicho hecho, incluyendo indemnización por la utilidad que ésta hubiera podido obtener de haber continuado vigente el Permiso por el plazo originario, lucro cesante, pérdida de chance o cualquier otro concepto.
- 4.5 De acuerdo con lo previsto en el artículo 1198 del Código Civil y Comercial y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1221 del mismo código, atento las consideraciones que seguidamente se mencionan, las partes convienen que la Permisionaria podrá resolver anticipadamente el Contrato sin causa, disponiéndose expresamente que para ejercer esta facultad deberán cumplirse las siguientes condiciones: (i) haya transcurrido un plazo mínimo de seis meses de vigencia de Contrato; (ii) la Permisionaria abone a la Otorgante el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del Canon Mensual futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el Contrato; y (iii) la Locataria notifique en forma fehaciente su decisión a la Otorgante con una antelación mínima de noventa (90) días corridos de la fecha propuesta para la terminación del Contrato, y disponiéndose que, en caso de que la Permisionaria no notifique a la Otorgante por escrito su decisión de resolver anticipadamente con la antelación mínima de noventa (90) días corridos mencionada, la Permisionaria deberá pagar a la Otorgante, en concepto de penalidad sustitutiva de dicho preaviso, y adicionalmente a la suma establecida en el numeral (ii) precedente, la suma equivalente a tres (3) meses del Canon Mensual vigente al momento de desocupar el Local. Las partes aceptan y reconocen el adecuado sustento y justificación económica y razonabilidad de la penalidad y la indemnización a cargo de la Permisionaria previstas en esta cláusula. Sin perjuicio de lo expuesto, se deja expresamente convenido que la Permisionaria no podrá ejercer el derecho que por esta cláusula se le otorga si al momento de su pretensión resolutoria estuviere en mora respecto del pago de alquileres, servicios y/o cualquier otra deuda o cargas surgidas de las obligaciones del presente Contrato o su calidad de Permisionaria. Finalmente, adicionalmente a lo arriba previsto, se conviene que en caso de que la Permisionaria ejerciere esta facultad la Otorgante podrá dar al depósito de garantía el tratamiento estipulado en la cláusula Decimo Novena del presente.

QUINTA: PRECIO E INFORMACIÓN DE VENTAS

El precio del Permiso está compuesto por un Canon Mensual y por el cumplimiento de las restantes obligaciones de pago estipuladas en otras cláusulas del presente. En consecuencia, ante cualquier cambio en la legislación vigente que impida el cobro de tales rubros, la PERMISIONARIA faculta en este acto a la OTORGANTE a recalcular el precio elevándolo en la cantidad suficiente para hacer frente a tales conceptos.

5.1 Canon Mensual

- 5.1.1 En caso de tener lugar la Aceptación de la Oferta, la PERMISIONARIA deberá abonar mensualmente una suma de **pesos un millón trescientos cincuenta mil (\$1.350.000)** más I.V.A. y Percepción de Ingresos Brutos.

El Canon Mensual (CM), por razones exclusivamente comerciales, se incrementará en forma bimestral y acumulativa a partir del **1 de noviembre de 2025**. El porcentaje de incremento a aplicar sobre el CM vigente en dicho momento, será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la República Argentina según información del INDEC – o el organismo que lo sustituya – tomando como referencia el índice publicado correspondiente al bimestre anterior a la fecha en la que corresponda facturar el ajuste. Si durante la vigencia del presente, dicho índice no existiera y/o dejara de existir y/o de publicarse, se utilizará el Índice de Precios al Consumidor que publica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si no fuera posible la aplicación de alguno de los dos Índices mencionados, las Partes establecerán de común acuerdo en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha del último índice obtenido, un coeficiente o índice que reemplace a los establecidos.

- 5.1.2 Cualquier tipo de impuesto, creado o a crearse, que en el futuro gravase los importes que por Canon Mensual u otros conceptos se devenguen a favor de la OTORGANTE, incluida la posibilidad de aplicación del Impuesto al Valor Agregado o equivalente, será a exclusivo cargo de la PERMISIONARIA, o bien se considerará como un incremento del Canon Mensual
- 5.1.3 En el caso de corresponder el Impuesto de Sellos, se tomará como base de cálculo la sumatoria de los Cánones Mensuales, más el monto resultante del cálculo del Fondo de Promoción

Permanente, ambos importes multiplicados por el plazo de vigencia del Otorgamiento de Permiso. No integran la base imponible los montos en concepto de expensas e impuestos, conforme lo establecido por el artículo 320 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 6505. Las partes acuerdan que el pago del Impuesto de Sellos, en caso de corresponder, será soportado en su totalidad por la PERMISIONARIA.

5.2 Operatoria de Pagos

- 5.2.1 La PERMISIONARIA abonará a la OTORGANTE dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, por mes adelantado, (i) mediante depósito en, o transferencia a, la cuenta bancaria de la OTORGANTE que seguidamente se indica (o a la que con posterioridad ésta indique por escrito) o (ii) en el domicilio de la OTORGANTE sito en Arce 940 piso 2° sector Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusiva elección de la OTORGANTE.

Salvo que con una antelación de cinco días corridos a la fecha de pago la OTORGANTE haya informado a la PERMISIONARIA una cuenta bancaria distinta de la que seguidamente se indica o que el pago deba ser realizado mediante cheque en el domicilio arriba indicado, el pago del precio del Canon Mensual deberá ser efectuado mediante depósito en, o transferencia a, la siguiente cuenta bancaria:

Banco:	Banco Santander
Tipo y número de cuenta:	Cuenta Corriente en Pesos N°760-000750/6
A Nombre de:	Fortin Maure S.A.
CUIT:	30-61944792-8
CBU:	0720760220000000075068
Alias	Fortinmaure-11

La operatoria, términos y condiciones del pago del Canon Mensual previstos en este punto 5.2.1 se aplicarán también para el pago del Fondo de Promoción previsto en la cláusula Sexta y de las Expensas previstas en la cláusula Séptima del presente Permiso.

- 5.2.2 La falta de pago del Canon Mensual en las condiciones establecidas en los párrafos precedentes, producirá la mora automática por el mero vencimiento de los plazos, siendo aplicable en caso de incumplimiento lo dispuesto en la cláusula Octava del presente Permiso.
- 5.2.3 En todos los supuestos en que en este Permiso y sus Documentos Anexos se mencionan sumas en pesos, los pagos que correspondan se deberán efectuar en dicha moneda.
- 5.2.4 Las partes intervinientes en este Permiso declaran ser empresarios del comercio y/o la industria, por lo que manifiestan conocer que el precio fijado como Canon Mensual, y las demás obligaciones dinerarias asumidas por la PERMISIONARIA en este Permiso y sus Documentos Anexos, por efecto de los picos inflacionarios e hiperinflacionarios pueden experimentar fluctuaciones importantes. Estas previsibles e importantes fluctuaciones en más o menos, que podrán afectar a cualesquiera de las partes, conforman un riesgo en este Permiso que las partes conocen, y por lo tanto lo asumen con plena conciencia. Por ello, ninguna de las partes, OTORGANTE y PERMISIONARIA, podrán alegar imprevisión contractual ni reajuste ninguno respecto de las estrictas condiciones de precio convenidas, ni tampoco el acogimiento a eventuales regímenes de emergencia que pudieran desnaturalizar lo que las mismas han pactado libremente en el presente, y que pueden afectar gravemente a todo el sistema de organización del centro comercial, conforme los principios enunciados en la cláusula Primera del presente Permiso.
- 5.2.5 Se conviene que el derecho a efectuar la imputación de cualquiera de las sumas abonadas por la PERMISIONARIA en virtud del presente estará siempre en cabeza de la OTORGANTE sin perjuicio de si tal imputación es hecha en el momento del pago en cuestión. Asimismo, se conviene que la PERMISIONARIA consiente en este acto la extinción de cualquier obligación de pago en cabeza de la OTORGANTE mediante compensación con los importes que deba a ésta.

5.3 Información de Ventas

- 5.3.1 La PERMISIONARIA deberá registrar todas las operaciones comerciales que se inicien, conduzcan, finalicen, ejecuten o presten en el Stand, y deberá informarlas mensualmente a la OTORGANTE y/o los auditores que éste designe (en días y condiciones que determinará la OTORGANTE y/o la Administradora que esta designe), en los formularios que ésta entregue a la PERMISIONARIA a tales efectos, debiendo devolverlos firmados por la PERMISIONARIA o la persona que esta designe, certificando que la información es correcta y verdadera. Estos formularios tendrán el carácter de declaración jurada.

El contenido de los formularios a los que refiere el apartado deberá surgir de la facturación bruta total mensual obtenida por la PERMISIONARIA en el Stand correspondientes al mes calendario anterior. Estos informes deberán ser firmados y entregados a la OTORGANTE antes del día tres (3) del mes calendario siguiente.

La PERMISIONARIA deberá llevar sus registros y libros contables en legal forma y siguiendo criterios contables actualizados de aceptación general.

La PERMISIONARIA se obliga a mantener y poner a disposición de la OTORGANTE durante toda la vigencia de la relación locativa, todos sus libros y registros.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de entregar los informes a los que refieren los apartados precedentes, será, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia pactada en el presente, causal de penalidad por culpa de la PERMISIONARIA.

SEXTA: FONDO DE PROMOCION PERMANENTE

- 6.1 La PERMISIONARIA se obliga a abonar mensualmente en el domicilio de la OTORGANTE, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, para el Fondo de Promoción Permanente, una suma de dinero equivalente al **diez por ciento (10%) del Canon Mensual**, el que será abonado conjuntamente con los pagos correspondientes al Canon Mensual, cuyo procedimiento está indicado en la cláusula Quinta del presente. La mora en el pago de cualquiera de los importes a los que refiere esta cláusula será asimilada a, y tendrá los mismos efectos que, la falta del pago del precio.
- 6.2 Dicho Fondo será destinado por la Otorgante a la Promoción Permanente y Publicidad Institucional y a la difusión de las actividades y características propias de El Solar, teniendo como propósito la atracción de la mayor cantidad posible de público consumidor, no pudiendo ser destinado a actividades particulares de las Permisionarias.
- 6.3 Los excedentes líquidos que resulten de la rendición de cuentas anual serán destinados al fondo de referencia correspondiente al año siguiente.

SÉPTIMA: EXPENSAS

- 7.1 La PERMISIONARIA deberá abonar mensualmente en concepto de expensas comunes en el domicilio de la OTORGANTE, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, una suma fija de **pesos ciento cincuenta mil (\$150.000)** más IVA y Percepción de Ingresos Brutos, la cual se pagará conjuntamente con los pagos correspondientes al Canon Mensual, cuyo procedimiento está indicado en la cláusula Quinta del presente.
- 7.2 Las Expensas, por razones exclusivamente comerciales, se incrementarán en forma bimestral y acumulativa a partir del **1 de noviembre de 2025**. El porcentaje de incremento a aplicar sobre las Expensas vigente en dicho momento, será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la República Argentina según información del INDEC – o el organismo que lo sustituya – tomando como referencia el índice publicado correspondiente al bimestre anterior a la fecha en la que corresponda facturar el ajuste. Si durante la vigencia del presente, dicho índice no existiera y/o dejara de existir y/o de publicarse, se utilizará el Índice de Precios al Consumidor que publica la Ciudad de Buenos Aires, si no fuera posible la aplicación de alguno de los dos índices mencionados, las Partes establecerán de común acuerdo en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha del último índice obtenido, un coeficiente o índice que reemplace a los establecidos.
- 7.3 La mora en el pago de cualquiera de los importes a los que refiere esta cláusula será asimilada a, y tendrá los mismos efectos que, la falta del pago del precio.

OCTAVA: INCUMPLIMIENTO - MORA

- 8.1 El incumplimiento de una de las partes respecto de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente Permiso y/o de sus Documentos Anexos, producirá su mora automática facultando a la otra a optar por exigir su cumplimiento o dar por resuelto de pleno derecho este Permiso, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, mediante simple notificación fehaciente con derecho en ambos casos al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados y/o al cobro de las sumas que eventualmente se adeudasen cualquiera sea su concepto.
- 8.2 En el caso de que la OTORGANTE opte por exigir el cumplimiento de la obligación en mora, el incumplimiento de la PERMISIONARIA devengará en forma automática una multa diaria a favor de la OTORGANTE equivalente al medio (0,50) por ciento del Canon Mensual, a partir del incumplimiento y durante todo el período que dure el mismo.
- 8.3 Eventualmente, y si ello fuera posible, podrá la OTORGANTE hacer cesar el incumplimiento ejecutando por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la PERMISIONARIA, los actos que omitidos por ésta fueran causantes de su mora, incluyendo el pago de obligaciones dinerarias (artículo 730 del Código Civil y Comercial), en cuyo caso la PERMISIONARIA estará obligada a reembolsarle a la OTORGANTE todos los gastos en que hubiese incurrido con más un recargo del cinco (5) por ciento de los mismos en concepto de gastos.
- 8.4 Las partes convienen especialmente que todas las obligaciones dinerarias que sean pagadas fuera de término devengarán un interés punitivo igual a la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días con más un cincuenta por ciento (50%) de dicha tasa por cada día de atraso en la cancelación de la obligación.
- 8.5 En caso de mora de la PERMISIONARIA en el pago de cualquiera de las obligaciones dinerarias y/o en caso de incumplimiento de cualquier otra obligación que asume en este Permiso y sus Documentos Anexos, previa intimación de la OTORGANTE o de la ADMINISTRADORA que designe, para que la PERMISIONARIA cumpla en un plazo de cinco (5) días, la OTORGANTE podrá suprimir a la PERMISIONARIA los servicios de energía eléctrica, teléfono y cualquier otro que corresponda, quien renuncia expresamente en este acto a cualquier acción o derecho que este corte de servicios le pudiera originar.
- 8.6 En el caso que la OTORGANTE se vea obligada a recurrir a la vía judicial, para hacer cumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el Permiso derivadas del incumplimiento de la PERMISIONARIA, o bien cuando la OTORGANTE reciba un reclamo o resulte ser una de las partes en un juicio originado por acciones causadas por o atribuibles a la PERMISIONARIA o personal a su cargo o que tenga relación con la misma (clientes, proveedores, contratistas o simples visitantes), o a causa del presente Permiso y sus Documentos Anexos, el monto del reclamo, el importe de la eventual condena, los honorarios, costas, costos y demás gastos originados en el procedimiento serán a cargo de la PERMISIONARIA, los cuales deberán ser

reembolsados por la misma dentro de los cinco (5) días de su requerimiento por parte de la OTORGANTE, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe.

NOVENA: PENALIDADES

- 9.1 Considerando ambas partes que el adecuado funcionamiento del Centro Comercial exige el estricto, puntual e íntegro cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por la PERMISIONARIA, y que los eventuales incumplimientos en que pueda incurrir la PERMISIONARIA, sus dependientes, encargados, responsables, proveedores y demás asistentes a su Stand, afectarán a la totalidad del conjunto que integra el Centro Comercial El Solar, con el consecuente deterioro de la imagen y concepto de dicho Centro Comercial, además de otros perjuicios, convienen las partes que tales incumplimientos generarán la aplicación de las penalidades fijadas en esta cláusula, sin perjuicio de su acumulación a las específicas multas que se prevean en cada caso, y además del derecho reconocido exclusivamente a la OTORGANTE de resolver el presente Permiso.
- 9.2 Las penalidades previstas en esta cláusula están fijadas por cada infracción y por cada día que la misma perdure, salvo que se indique expresamente otra modalidad, y hasta el cese del incumplimiento.
- 9.3 Adicionalmente a todas las penalidades que puedan corresponder, si la PERMISIONARIA incurre en mora deberá abonar en concepto de gastos administrativos, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto de las multas devengadas, y sin perjuicio de los gastos y honorarios por constataciones, cartas documento y/o cualquier otro gasto que hubiera podido erogarse a consecuencia de la infracción.
- 9.4 Fijase las siguientes multas:
 - 9.4.1 La violación de la obligación de respetar los horarios que determine la OTORGANTE o la Administradora para la apertura y cierre de los Stands, devengará una multa diaria equivalente al 10% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA.
 - 9.4.2 La violación a las limitaciones establecidas en cuanto a la naturaleza, calidad, tipo, cantidad y marca de los bienes y servicios respecto de los cuales se encuentra habilitado contractualmente la PERMISIONARIA para comercializar en el Stand, generará una multa equivalente al 10% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA para cada oportunidad en que se verifique la trasgresión.
 - 9.4.3 La violación de obligaciones relativas a la decoración, rotación, actualización y presentación de vidrieras y fachada del Stand, así como las relativas a la limpieza, mantenimiento general, instalaciones deficientes o incompletas, generarán una multa equivalente al 5% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA por cada trasgresión que se produzca.
 - 9.4.4 La violación a las disposiciones de encendido simultaneo de los sistemas de inyección y extracción de aire, así como la falla en su instalación, generará una multa equivalente al 5% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA por cada vez que se incumpla dicha obligación.
 - 9.4.5 La falta de higiene, las deficiencias bromatológicas, las fallas en instalaciones que puedan poner en riesgo a terceros o al conjunto (especialmente sistemas contra incendio), genera una multa equivalente al 10% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA por cada vez que ello ocurra. El incumplimiento de las expresas instrucciones impartidas por el Asesor Bromatológico y/o las gerencias competentes de la OTORGANTE en materia de bromatología, así como en caso de verificarse en las inspecciones circunstancias que pudieren conllevar peligro para la salud de terceros (incluyendo clientes y empleados de la PERMISIONARIA o de otras Permisiónarias), en interés del Centro Comercial en su conjunto, podrá disponer la OTORGANTE la clausura preventiva del Stand -o la prohibición de inaugurar, en su caso- hasta tanto se cumplan las obligaciones a cargo de la PERMISIONARIA, y el Stand se encuentre en condiciones aptas a satisfacción de la OTORGANTE.
 - 9.4.6 Como regla general, por cada incumplimiento, violación o trasgresión de cualquiera de las normas generales complementarias del Permiso de Uso incluidas en los Documentos Anexos, la PERMISIONARIA deberá abonar una multa que oscilará entre el equivalente al 5% y el 15% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA y que será determinada a exclusivo criterio de la Administradora o la OTORGANTE.
 - 9.4.7 La venta de mercaderías de segunda selección, así como la de mercaderías usadas (salvo que la PERMISIONARIA estuviere habilitada contractualmente para la venta de antigüedades) o la oferta de bienes o servicios que a criterio de la OTORGANTE no se ajusten al nivel y jerarquía del Centro Comercial, así como la implementación de técnicas, modalidades o mecánicas de comercialización y/o publicidad inescrupulosos, o que dañen la imagen del Centro Comercial según lo determine la OTORGANTE, o que den lugar a sanciones administrativas, judiciales o de cualquier otra naturaleza, devengará una multa que oscilará entre el equivalente al 10% y el 20% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA por cada incumplimiento, según el criterio que aplique la OTORGANTE, en cada caso, y sin que ello sienta precedente alguno a favor de la PERMISIONARIA sancionada o los restantes locatarios.
 - 9.4.8 Si la PERMISIONARIA disminuyera o disimulara en cualquier forma el valor real de facturación, la multa será el equivalente al triple de cada una de las sumas que debería haber percibido la OTORGANTE y

su pago hubiera sido omitido por la PERMISIONARIA, conforme se estipula en el cláusula Quinta del presente Permiso.

9.4.9 Si la PERMISIONARIA impidiere, retardare, imposibilitare o dificultare la fiscalización y verificación de sus volúmenes de venta, se generará una multa del 10% (diez por ciento) del último alquiler mensual (Canon Mensual) devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA, por cada día de mora.

9.4.10 Cualquier infracción a otras obligaciones contractuales de la PERMISIONARIA, que no tenga previsto un tratamiento especial en esta cláusula, generará una multa equivalente al 10% del último Canon devengado a favor de la OTORGANTE o efectivamente abonado por la PERMISIONARIA por cada día de mora.

9.5 Detectada por la OTORGANTE o la ADMINISTRADORA cualquiera de las infracciones previstas en la presente cláusula, o cualquier incumplimiento de la PERMISIONARIA, la OTORGANTE o la ADMINISTRADORA emitirán la nota de débito correspondiente. Si dentro del tercer día de recibida la nota de débito, la PERMISIONARIA no presentare descargo por escrito, la multa quedará consentida y firme, considerándose que la PERMISIONARIA la ha consentido en forma expresa y deberá ser abonada dentro de las 24 (veinticuatro) horas por la PERMISIONARIA. Si la PERMISIONARIA presentare su descargo por escrito, y la Otorgante entendiéndose que le asiste razón total o parcialmente a la Permisionaria, la Otorgante podrá -a exclusivo criterio de la OTORGANTE o de la Administradora- dejar sin efecto la multa dispuesta, anulándose el débito, total o parcialmente, en su caso.

DÉCIMA: DENOMINACIÓN, DESTINO Y USO DEL STAND. ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA PERMISIONARIA

10.1 La PERMISIONARIA se obliga, y es una obligación esencial del presente Permiso, a destinar el Stand exclusivamente a la instalación, explotación comercial de venta minorista, en forma continua e ininterrumpida, en el rubro de: **Platería y accesorios, bajo el nombre o giro comercial de "EL LUCERO"**, quedando terminantemente prohibido todo cambio de destino -incluso ampliándolo o disminuyéndolo-, y/o modificación de la razón social o denominación indicados precedentemente.

10.2 La PERMISIONARIA no podrá ceder el uso del Stand total o parcialmente a nadie, directa o indirectamente, independientemente de la forma o del motivo, mismo que fuese temporario, a título gratuito o precario.

10.3 Asimismo, la PERMISIONARIA no podrá:

10.3.1 Realizar ventas a nivel mayorista,

10.3.2 Realizar ventas telefónicas o de catálogo de mercaderías que no venda "en el mostrador" del Stand,

10.3.3 Realizar ventas de mercaderías aplicando y promocionando una política comercial de descuentos o liquidaciones de stock o similares, salvo aprobación previa por escrito por parte de la OTORGANTE, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe, ni

10.3.4 Vender mercadería usada, de segunda mano o con fallas de calidad.

10.4 Es una obligación esencial del Permiso que la PERMISIONARIA -y a su exclusivo cargo- obtenga las autorizaciones, aprobaciones, permisos y habilitaciones, ya sean municipales o legales, que sean necesarias para desarrollar en el Stand las actividades comerciales convenidas. En caso de que los permisos y otras autorizaciones legales obtenidas por la PERMISIONARIA incluyan otras actividades diversas de la establecida en el Permiso, ello no implica en modo alguno autorización de la OTORGANTE para el ejercicio de las mismas por parte de aquélla, ni significa modificación de las normas contractuales.

10.5 La PERMISIONARIA declara que posee los derechos suficientes para la explotación y promoción de la marca y la denominación comercial que utilice en el Centro Comercial y sus respectivos logos y/o isologos en la República Argentina, así como los de los productos que comercializa y, en consecuencia, se encuentra facultado para asumir las obligaciones que se describen en el presente, sin que ello infrinja derechos de terceros.

DECIMO PRIMERA: CESIÓN

11.1 Queda terminantemente prohibido a la PERMISIONARIA transferir y/o ceder total o parcialmente de alguna manera el presente Permiso, los derechos y obligaciones derivados del mismo, o el Stand objeto del mismo, o la actividad comercial que se desarrolla en el Stand, o vender total o parcialmente su fondo de comercio.

La PERMISIONARIA renuncia en forma irrevocable al ejercicio de cualquier derecho que pudiera corresponderle en virtud de cualquier norma, a ceder el presente Permiso a terceros, entendiéndose que ello se debe a que la misma fue seleccionada por la OTORGANTE entre otras empresas del mismo o similar ramo, en atención a las cualidades específicas que deben tener todas y cada una de las Permisionarias de El Solar.

11.2 La OTORGANTE tiene la facultad de vender, ceder o de cualquier otro modo transferir total o parcialmente la propiedad de El Solar, o del presente Permiso, sin necesitar para ello ningún tipo de autorización previa de parte de la PERMISIONARIA, la cual no tendrá ningún derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios.

DÉCIMO SEGUNDA: EXCLUSIVIDAD - PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA

- 12.1 La OTORGANTE se reserva el derecho exclusivo de autorizar en El Solar el funcionamiento simultáneo de actividades comerciales similares o idénticas a las realizadas por la PERMISIONARIA, por cuenta propia o de terceros.
- 12.2 La PERMISIONARIA no podrá por tanto, reclamar por la existencia de locales o stands en los que se lleven a cabo actividades comerciales similares o idénticas, sean o no competencia suya, ya sean preexistentes o que se instalen con posterioridad.

DÉCIMO TERCERA: RESERVAS DE LA OTORGANTE, NOMBRE, ISOTIPO Y LOGOTIPO DEL CENTRO COMERCIAL

- 13.1 El nombre, isotipo y logotipo de El Solar son de propiedad exclusiva y excluyente de la OTORGANTE. Su uso continuado por la PERMISIONARIA no genera para ésta derecho de propiedad alguno. Su uso deberá ajustarse a las normas siguientes:
- 13.1.1 La PERMISIONARIA deberá usar obligatoriamente el nombre, isotipo y logotipo de El Solar en todos los impresos, bolsas y/o papeles de empaque, publicidad y promoción en general que utilice, de acuerdo con las normas que pueda establecer la OTORGANTE. La PERMISIONARIA deberá usar como dirección del Stand, a todos los efectos promocionales, el nombre y la dirección del centro comercial.
- 13.1.2 La PERMISIONARIA no permitirá que en las facturas, títulos, valores o documentos, que emita o suscriba, referente a compras que realizare o servicios que contratase o que importen la asunción de obligaciones frente a terceros, conste el nombre de la OTORGANTE o de El Solar, salvo que la referencia a este último sea con el fin único de indicar la dirección y/o ubicación del Stand.

DÉCIMO CUARTA: DESMONTE Y RETIRO DEL STAND

- 14.1 Vencido el plazo de vigencia del presente Permiso o finalizado el mismo por cualquier causa, la PERMISIONARIA deberá desmontar y retirar inmediatamente el Stand.
- 14.2 La PERMISIONARIA deberá efectuar los trabajos de desmonte y retiro del Stand en los mismos horarios y plazos establecidos para la instalación en este Permiso y sus documentos Anexos.
- 14.3 La OTORGANTE tendrá derecho a exigir de la PERMISIONARIA que deje el espacio sobre el cual se sitúa el Stand en perfecto estado de uso y conservación y que, además, repare todos los daños, roturas y/o faltantes de cualquier tipo que existiesen y/o que pudiesen producirse con motivo de ese retiro y que no hubieran sido causados por el buen uso y desgaste natural derivado del presente. La omisión del cumplimiento de esta obligación, como así también, si extinguido el Permiso y vencido el plazo otorgado para el desmonte y retiro del Stand la PERMISIONARIA no realizó las tareas de desmonte y retiro, dará derecho a la primera, sin más trámite, a realizarlo por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la segunda, previa notificación a la PERMISIONARIA por un plazo de 48 horas corridas, en cuyo caso la PERMISIONARIA estará obligada a reembolsarle a la OTORGANTE todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del cinco (5) por ciento de los mismos en concepto de gastos generales.
- 14.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, si la PERMISIONARIA, debidamente intimada, no retirase del Stand bienes de su propiedad que no forman parte del mismo, se considerarán para todos los fines como bienes abandonados en propiedad ajena, en consecuencia la PERMISIONARIA presta en este acto su conformidad para que la OTORGANTE a su opción puede retener y disponer esos bienes, total o parcialmente, a título de dueño y/o retirar los restantes o todos, por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la PERMISIONARIA, en cuyo caso ésta estará obligada a reembolsarle a la OTORGANTE todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del cinco (5) por ciento de los mismos en concepto de gastos generales.
- 14.5 En el caso que la PERMISIONARIA permanezca con la tenencia del Stand a partir de la fecha de finalización del presente Permiso, y siempre que la OTORGANTE no hiciera uso de la facultad prevista en la segunda parte del punto 14.3 de la presente cláusula, todas las cláusulas de este Permiso y sus Documentos Anexos mantendrán su vigencia hasta la fecha del efectivo desmonte y retiro del Stand en las condiciones establecidas en esta cláusula, previéndose expresamente que, en ese caso, el Canon Mensual a pagar será el vigente a ese momento.
- 14.6 En el caso que la OTORGANTE, con motivo del presente Permiso y sin culpa de la misma, resulte ser parte de un juicio en el cual la PERMISIONARIA actúe como actora o demandada o reciba un reclamo proveniente de un tercero o dependientes, empleados, contratistas y/o terceros por los que la PERMISIONARIA debiera responder, los honorarios, costas, costos y demás gastos en que incurra la OTORGANTE, incluyendo los del monto del reclamo y eventual condena, serán a cargo de la PERMISIONARIA, los cuales deberán ser reembolsados por la misma dentro de los cinco (5) días de su requerimiento por parte de la OTORGANTE, o de la ADMINISTRADORA que ésta designe. La OTORGANTE se reserva la facultad de desinteresarse al reclamante abonando lo que reclama o transigir el juicio, siendo ello a cargo de la PERMISIONARIA.

DÉCIMO QUINTA: EXENCION DE RESPONSABILIDADES DE LA OTORGANTE Y DE LA ADMINISTRADORA QUE ESTA DESIGNE

- 15.1 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la Administradora que ésta designe, y sus respectivos directores y accionistas, no tendrán responsabilidad alguna, incluyendo responsabilidad civil, laboral, previsional, impositiva y/o penal, (a) por los trabajos de proyecto, instalación, equipamiento, mejoras, reformas, decoración y/o cualquier otro arreglo o conservación del Stand que por este Permiso hayan efectuado la PERMISIONARIA y/o sus dependientes, empleados, contratistas y/o terceros por los que la

PERMISIONARIA debiera responder, como así tampoco (b) por la operación, funcionamiento, administración y/o dirección de las actividades del Stand y/o de la PERMISIONARIA.

La PERMISIONARIA también acepta y asume como propias y exclusivas dichas responsabilidades y se obliga a mantener indemne a la OTORGANTE y/o la Administradora que ésta designe y a sus respectivos directores y accionistas, respecto de cualquier reclamo y/o demanda que éstas reciban con motivo de dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la OTORGANTE y/o la Administradora que ésta designe y de sus respectivos directores y accionistas, se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena y mientras dure el plazo de prescripción legal. En consecuencia, en caso de que la OTORGANTE (o la Administradora que ésta designe y/o sus respectivos directores y accionistas) reciba cualquier reclamo que la PERMISIONARIA deba indemnizar en función de lo expuesto lo notificará por escrito a la PERMISIONARIA quien deberá pagar la indemnización a la OTORGANTE dentro de los cinco (5) días de recibida tal notificación. La OTORGANTE se reserva la facultad de desinteresarse al reclamante abonando lo que reclama o transigir el juicio, siendo ello a cargo de la PERMISIONARIA.

Asimismo y concretamente, la PERMISIONARIA asume responsabilidad exclusiva y excluyente por el estricto cumplimiento de todas las normas laborales, previsionales, de seguridad social, de higiene y seguridad en el trabajo, impositivas y/o cualquier otra referida a sí mismo, a su personal administrativo, comercial, etc., y/o al personal que contrate temporariamente (por sí o por intermedio de proveedores, contratistas, etc.) incluyendo, aunque no limitado a, aquellas relativas a salarios mínimos, vacaciones, jubilaciones, descanso semanal, jornada legal, accidentes, trabajos en lugares insalubres, etc. En consecuencia, la PERMISIONARIA se obliga a mantener indemne a la OTORGANTE, al Administrador y/o demás terceros que correspondan ante reclamos derivados de cualquier incumplimiento de las referidas normas.

En igual sentido, la PERMISIONARIA asume responsabilidad exclusiva y excluyente por la seguridad, estado interno, funcionamiento y demás circunstancias (inclusive aquellas derivadas de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor) que ocurran en el Stand. En consecuencia, renuncia a iniciar cualquier acción o reclamo contra la OTORGANTE y/o el Administrador en caso de sufrir, o de que un tercero (incluyendo sus empleados, clientes y otros locatarios pertenecientes al centro comercial) sufra, cualquier daño físico y/o material y/o moral dentro del Stand. En virtud de lo anterior, la PERMISIONARIA se obliga también a mantener indemnes a la OTORGANTE, al Administrador y/o demás terceros que correspondan ante reclamos de cualquier tercero que estén vinculados con el Stand, cualquiera sea su causa.

La PERMISIONARIA se obliga a indemnizar a la OTORGANTE como consecuencia de cualquier daño que resulte (incluyendo daños al centro comercial) de sus actos, hechos u omisiones, y/o los de sus empleados, dependientes, contratistas, clientes, proveedores, visitas y demás terceros por los que la PERMISIONARIA deba responder, sin perjuicio de que esos daños se produzcan en el Stand o en las áreas comunes. En el supuesto en que los daños descriptos hasta aquí no afecten a la OTORGANTE sino a un tercero, la PERMISIONARIA deberá mantener a la OTORGANTE, al Administrador y/o demás terceros que correspondan indemnes contra cualquier reclamo que estos reciban en consecuencia.

- 15.2 En caso de que la OTORGANTE (o la Administradora que ésta designe y/o sus respectivos directores y accionistas) sean citados en sede administrativa en instancias previas a juicio o demanda y/o reclamos de terceros que se vincule con un hecho que la PERMISIONARIA deba indemnizar en función de lo expuesto precedentemente, y la OTORGANTE (o la Administradora que ésta designe y/o sus respectivos directores y accionistas) no fuere totalmente liberado por la PERMISIONARIA conforme lo previsto precedentemente, la OTORGANTE queda desde ya facultada para facturar y percibir de la PERMISIONARIA (como así también para compensar con cualquier suma que la OTORGANTE adeude a la PERMISIONARIA por cualquier concepto) las sumas que se le reclamen con más un treinta por ciento (30%) en concepto de costas y gastos, hasta la finalización de los juicios o reclamos o hasta la efectiva liberación. Las sumas cobradas por la OTORGANTE a resultas de dicha factura serán entregadas a la PERMISIONARIA, sin actualización ni intereses, una vez que ésta acredite a razonable satisfacción del asesor legal de la OTORGANTE, la efectiva liberación de la OTORGANTE o la finalización del juicio o reclamo. Asimismo, la OTORGANTE podrá optar, a su exclusivo arbitrio, por imputar las sumas cobradas al pago de la suma reclamada sin necesidad de autorización, notificación o conformidad previa de la OTORGANTE.
- 15.3 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la Administradora que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna por (a) los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarle a la PERMISIONARIA los hechos u omisiones de terceros, aún cuando sean éstos otras permisionarias, locatarias y/o clientes y/o proveedores y/o visitantes; (b) el incumplimiento por parte de otra permisionaria o locatarias del centro comercial, de su respectivo Permiso y sus Documentos Anexos o por el incumplimiento de otras personas a las normas establecidas por la primera; ni tampoco por (c) los daños causados por otras Permisionarias, permisionarias del centro comercial (inclusive por incendio, explosión, caída de materiales, vapor, gas, electricidad, agua, humedad, escapes o filtraciones). Además, la OTORGANTE no tendrá la obligación de hacer cumplir el o los Permisos y las normas mencionadas precedentemente.
- 15.4 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no serán responsables por (a) los robos o hurtos, ni tampoco por la destrucción o deterioro total o parcial del Stand, o de la mercadería, valores o efectos de propiedad de la PERMISIONARIA y/o sus dependientes y/o sus clientes y/o sus proveedores y/o sus visitantes, cualquiera sea la causa que los origine, incluso incendio u otros siniestros; ni tampoco por (b) los daños originados en la paralización del negocio, pérdida de clientela y privación de ventas a causa de los riesgos anteriormente referidos o cualquier otro. En tal sentido, será obligatorio para la PERMISIONARIA contar, a su cargo, con una adecuada cobertura de seguros contra los riesgos de incendio, responsabilidad civil, robo, inundación y otros según lo establecido en la cláusula

Décimo Séptima del presente Permiso, debiéndose incluir en las pólizas respectivas la total exoneración de responsabilidades de la OTORGANTE y de la ADMINISTRADORA que ésta designe.

- 15.5 La OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no será responsable por los daños y perjuicios ocurridos a personas o bienes, con motivo de incendio, explosión, caída de materiales, vapor, gas, electricidad, agua, lluvia, humedad, escapes o filtraciones de alguna parte del Stand o del centro comercial o de los equipos e instalaciones de infraestructura del mismo.
- 15.6 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no serán responsables por todos aquellos daños y perjuicios que causasen los dependientes, proveedores, visitantes o clientes de la PERMISIONARIA, tanto en el Stand como en cualquier área del centro comercial, siendo por cuenta y cargo de ésta última los gastos correspondientes a las reparaciones consiguientes, sin perjuicio de responder por las pérdidas o daños emergentes de actos lesivos al patrimonio ajeno. Con respecto a los trabajos de reparación mencionados, a opción de la OTORGANTE, podrán ser realizados por la OTORGANTE, por sí o por terceros, por cuenta y cargo de la PERMISIONARIA, en cuyo caso ésta última estará obligada a reembolsarle a la OTORGANTE todos los gastos directos en que hubiese incurrido con más un recargo del diez (10) por ciento de los mismos en concepto de gastos generales.
- 15.7 La OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no serán responsables por las deudas, compromisos u obligaciones de cualquier especie asumidas por la PERMISIONARIA, sea cual fuese su naturaleza, aún referente a las instalaciones, servicios y beneficios incorporados al Stand o a las áreas comunes del centro comercial.
- 15.8 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna por los daños, lesiones o perjuicios que pudiesen sufrir los dependientes o empleados de la PERMISIONARIA o cualquier otra persona que se encontrase en el Stand al momento del hecho, incluyendo accidente de operarios, trabajadores, dependientes de la PERMISIONARIA o de cualquier otra persona que estuviese trabajando para o a causa del Stand. La PERMISIONARIA también acepta que la responsabilidad laboral, civil y/o penal será exclusivamente de la PERMISIONARIA, y se obliga (y) a contar, a su cargo, con una adecuada cobertura de seguros contra los riesgos de incendio, responsabilidad civil, robo, inundación y otros según lo establecido en la cláusula Décimo Séptima del presente Permiso, debiéndose incluir en las pólizas respectivas la total exoneración de responsabilidades de la OTORGANTE y de la ADMINISTRADORA que ésta designe, y (z) a mantener indemne a la OTORGANTE respecto de cualquier reclamo que ésta reciba con motivo o causa en dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la OTORGANTE y/o la Administradora que ésta designe se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena. En todos estos casos, la PERMISIONARIA deberá informar de inmediato a la OTORGANTE, o a la ADMINISTRADORA que ésta designe, sobre los hechos ocurridos y sobre las demandas o acciones entabladas en contra de ella.
- 15.9 La PERMISIONARIA acepta que la OTORGANTE y/o la ADMINISTRADORA que ésta designe, no tendrán responsabilidad alguna por los daños, lesiones o perjuicios que pudiesen sufrir los clientes o visitas o cualquier otra persona que se encontrase en el Stand al momento del hecho. La PERMISIONARIA también acepta y asume como propias dichas responsabilidades y se obliga (y) a contar, a su cargo, con una adecuada cobertura de seguros contra dichos riesgos según lo establecido en la cláusula Décimo Séptima del presente Permiso, debiéndose incluir en las pólizas respectivas la total exoneración de responsabilidades de la OTORGANTE y de la ADMINISTRADORA que ésta designe, y (z) a mantener indemne a la OTORGANTE respecto de cualquier reclamo que ésta reciba con motivo o causa en dichos hechos. Las partes entienden que esta obligación de indemnidad a favor de la OTORGANTE y la Administradora que ésta designe se aplicará cualquiera sea el título del reclamo o el fundamento legal de la condena.
- 15.10 Se deja constancia que la responsabilidad extracontractual, contractual u otra de la OTORGANTE, por cualquier reclamo emergente en relación con el presente en ningún caso (a) excederá la suma del/ o los Canon Mensual efectivamente percibida por la OTORGANTE durante un período de dos (2) meses anteriores al momento de la materialización del daño; ni (b) se extenderá a ninguna consecuencia ni comprenderá ningún daño que no sea directo, inmediato y necesario del incumplimiento de la OTORGANTE y, por consiguiente, no comprenderá los daños indirectos, mediatos, remotos, incidentales, daño moral, punitivos, sanciones ejemplificadoras, lucro cesante o pérdida de ganancias, o similares.

DÉCIMO SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

- 16.1 En el supuesto de deterioro o pérdida parcial o total del Stand, o de hechos que afecten su uso, se presumirá la culpa de la PERMISIONARIA en su producción.
- Serán soportados exclusivamente por la PERMISIONARIA todos aquellos daños que sufra la misma en el Stand. La circunstancia de los casos fortuitos y de fuerza mayor no exime a las partes del cumplimiento de todas las cláusulas del presente Permiso y sus Documentos Anexos
- 16.2 En los casos que resulte destruido o deteriorado total o parcialmente el Stand, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 16.1 de esta cláusula, este Permiso continuará rigiendo y mantendrá sus plenos efectos entre las partes. La OTORGANTE deberá realizar a su cargo las obras de reconstrucción para restaurar el Stand a las condiciones que se encontraba a la fecha de entrega de la tenencia del mismo a la PERMISIONARIA. Terminada dicha restauración, la PERMISIONARIA deberá comenzar en forma inmediata a reconstruir, reparar, y poner el Stand en las mismas condiciones en que se hallaba antes de producirse el hecho. Estos últimos gastos serán soportados exclusivamente por la PERMISIONARIA.
- 16.3 Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 16.1 y 16.2 de esta cláusula, si el setenta y cinco (75%) por ciento de El Solar resultase en cualquier momento destruido, deteriorado, parcial o totalmente, la

OTORGANTE podrá dar por concluido el Permiso, previa comunicación por escrito a la PERMISIONARIA dentro de los diez (10) días de ocurrido el hecho.

En este caso el presente Permiso quedará definitivamente concluido a los diez (10) días de dicha comunicación sin ninguna obligación de indemnizar a la PERMISIONARIA ni derecho alguno que le permita a la PERMISIONARIA recibir de la OTORGANTE suma alguna.

DÉCIMO SEPTIMA: SEGUROS A CONTRATAR POR LA PERMISIONARIA

- 17.1 La PERMISIONARIA está obligada, desde la entrada en vigencia del Permiso y durante todo el plazo del mismo, y hasta la efectiva desocupación y restitución del Stand, a contratar y mantener vigentes los siguientes seguros debiendo ser emitidos todos a favor en beneficio de la PERMISIONARIA y de FORTÍN MAURE S.A.:
- a) seguro de daños patrimoniales que cubra de sus construcciones y mejoras, instalaciones, equipamiento, elementos decorativos y de identificación, muebles y demás bienes, incluyendo bienes personales, y el stock de mercadería existente en el Stand y en los depósitos del centro comercial, rotura de vidrios, vidrieras y puertas de acceso del Stand, si hubiere;
 - b) seguro que cubra los riesgos de robos u otros actos delictivos;
 - c) seguro que cubra los riesgos de inundación, daños por agua y por humo;
 - d) seguro de riesgos de trabajo y de accidentes personales, amparando al personal afectado a la explotación del Stand, como así también el personal contratado o subcontratado, inclusive el personal que efectúe trabajos de instalación, equipamiento, mejoras, reformas, decoración y/o cualquier otro arreglo o conservación del Stand. La póliza de seguro correspondiente deberá cubrir como mínimo los riesgos de muerte e incapacidades permanentes parciales y absolutas y responsabilidad civil (opción artículo 16 de la Ley 24.028), incluyendo enfermedades profesionales y/o enfermedades accidentes. La suma asegurada deberá ser como mínimo del equivalente a dólares estadounidenses cincuenta mil (US\$ 50.000) por persona. En el caso de tareas relacionadas a la construcción, la PERMISIONARIA deberá entregar previamente al inicio de la obra, copia sellada por la A.R.T. de la constancia que exige la resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, referente a la obligación de aviso fehaciente a la Aseguradora con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación de todo tipo de obra que emprendan. La PERMISIONARIA deberá entregar certificado emitido por la A.R.T. donde conste el personal cubierto en póliza, y se aclare además que no existe deuda pendiente al período de pago inmediato anterior. Dicho certificado deberá ser actualizado en forma mensual;
 - e) seguro de vida obligatorio (Decreto / Ley N° 1567/74) como asimismo todo otro seguro de vida que por convenio de trabajo, convención colectiva u otra disposición específica al gremio en cuestión, fuese obligatorio contratar; y
 - f) seguro de responsabilidad civil, con respecto al Stand y a la actividad comercial que desarrolla la PERMISIONARIA, que cubra los riesgos de lesiones y/o daños que pudieran sobrevenir a cualquier persona y/o bienes de terceros, con motivo de trabajos de instalación, equipamiento, decoración, conservación y otros del Stand, o con motivo de la actividad comercial que desarrolla la PERMISIONARIA, o a consecuencia de incendio, rayo y/o explosión, descargas eléctricas y escapes de gas, carteles, letreros y/u objetos afines y suministro de alimentos si correspondiere. El monto mínimo del límite de cobertura que deberá tener la póliza de seguro correspondiente será del equivalente a dólares estadounidenses cien mil (US\$ 100.000).
- 17.2 Todas las pólizas deberán ajustarse a las normas que establezca la OTORGANTE o la Administradora que ésta designe (en cuanto a condiciones, montos, plazos, fechas de vencimiento y otras), y deberán ser contratadas en la o las compañías de seguros autorizadas por la OTORGANTE en un todo de conformidad con lo dispuesto en el instructivo que figura como Anexo III del presente.
- 17.3 Si a los 10 días de firmado el presente, o a los 10 días del vencimiento de la póliza de seguros contratada por la PERMISIONARIA originalmente, no se hubiere renovado; la PERMISIONARIA autoriza a la OTORGANTE a tomar un seguro en el término de los 10 días subsiguientes a la fecha que se origine el incumplimiento de acuerdo con las características y condiciones pautadas en el apartado 17.1 del presente. Los cargos originados por la contratación de esta nueva cobertura, serán soportados por la PERMISIONARIA por todo el plazo que dure la misma.

DECIMO OCTAVA: GARANTÍA. FIANZA

- 18.1 En garantía del fiel cumplimiento del presente Contrato y de las obligaciones y responsabilidades que la PERMISIONARIA contrae, el Sr. **CARLOS ALBERTO CASTELLI** (DNI.4.623.524), con domicilio en la calle Juana Manso 1661, Piso 5, Of. 505, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante la "FIADORA") se constituye en fiadora, codeudora solidaria lisa y llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división y de excusión, de todas las obligaciones asumidas por la PERMISIONARIA en virtud del presente Contrato, durante toda la vigencia del mismo, y aún vencido éste mientras subsista la relación locativa y/o mientras la PERMISIONARIA detente el Stand, y/o mientras existan obligaciones de la PERMISIONARIA pendientes de cumplimiento, todo ello de conformidad con las disposiciones de los artículos 827 y 1590 y concordantes del Código Civil y Comercial.

A fin de demostrar su solvencia la FIADORA ha presentado con anterioridad a este acto, el título de propiedad del inmueble ubicado en la calle **Santo Domingo 2468 entre las calles Santa María del Buen Aire y Algarrobo**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Manifiesta la FIADORA que el referido inmueble se haya libre

de todo gravamen y/o inhibición, en prueba de lo cual su representante firma una copia del citado título que se agrega como parte integrante de este PERMISO mediante el Anexo IV, y lo afecta a la presente fianza, como complemento de la garantía y respaldo patrimonial de la misma, obligándose a no disponer de dicho inmueble, ni gravarlo, ni enajenarlo, ni constituirlo en bien de familia, hasta tanto se produzca la terminación del presente PERMISO y la PERMISIONARIA o, en su caso, la FIADORA hayan cumplido integralmente con todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del mismo. Por lo tanto, la venta, gravamen o constitución de algún derecho real o afectación a bien de familia sobre dicho inmueble, sin que se haya previamente sustituido el inmueble respectivo por otra garantía a total satisfacción de la OTORGANTE, dará derecho a éste, por tratarse de una condición esencial de la solvencia de la FIADORA, a resolver el presente Permiso sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna y sin perjuicio de los restantes derechos y/o acciones que le puedan corresponder a la OTORGANTE ante dicha situación.

La FIADORA, asimismo, acuerda indemnizar y mantener indemne a la OTORGANTE por todos los (a) daños y perjuicios (incluyendo honorarios de abogados intervinientes) ocasionados a la OTORGANTE (a) por incumplimientos de la PERMISIONARIA a las obligaciones, de cualquier naturaleza, asumidas en este Permiso y (b) derivados de cualquier reclamo judicial, extrajudicial o administrativo, sean de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativo, fiscal, previsional u otra, que reciba la OTORGANTE provenientes de clientes de la PERMISIONARIA, empleados de la PERMISIONARIA o personas que hayan trabajado para la PERMISIONARIA o que formen parte del personal de la PERMISIONARIA o reclamen formar parte de él, contratistas de la PERMISIONARIA y de cualquier otra persona respecto de la cual la PERMISIONARIA deba responder.

La FIADORA garantiza igualmente el pago de los honorarios, costas, costos y demás gastos de los procedimientos arbitrales y/o administrativos que por cualquier causa promoviera la OTORGANTE, o la Administradora que ésta designe, contra la PERMISIONARIA con motivo de este Permiso, renunciando expresamente a los beneficios de excusión y división, y de cualquier otro motivo de extinción de las obligaciones afianzadas.

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por la FIADORA en virtud de esta garantía y fianza será exigible sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial a la PERMISIONARIA. La FIADORA renuncia a los derechos otorgados por los artículos 1583 y 1586 del Código Civil y Comercial, así como a las causales de extinción previstas en los artículos 1596, inc. b y 1597 del Código Civil y Comercial. La FIADORA tampoco quedará liberada del cumplimiento de esta garantía y fianza por ningún acto o circunstancia que pudiera afectar a la PERMISIONARIA. Consecuentemente, esta garantía y fianza subsistirá y mantendrá plena vigencia y efectos aún en caso de quiebra, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial o cualquier otra figura similar a las descritas de la PERMISIONARIA. La FIADORA acepta, asimismo, no quedar exonerada o liberada por cualquier prórroga o tolerancia de la OTORGANTE con respecto al cumplimiento de las obligaciones garantizadas, ni por cualquier modificación del PERMISO que las partes de dicho convenio pudieran acordar en el futuro.

La constitución de la garantía indicada en esta cláusula Décimo Novena de ninguna manera liberará a la FIADORA de sus obligaciones de indemnización establecidas en la presente cláusula, las que permanecerán en vigencia hasta su total cancelación.

- 18.2 La PERMISIONARIA autoriza expresamente por el presente Permiso a la FIADORA a efectuar la restitución del espacio otorgado para la instalación del Stand a la OTORGANTE, actuando de conformidad la FIADORA y la OTORGANTE, en caso de que la OTORGANTE haya resuelto el Permiso por incumplimiento de la PERMISIONARIA.

En consecuencia, cualquier circunstancia -a criterio exclusivo de la OTORGANTE- que altere o pueda alterar en forma actual o mediata la solvencia patrimonial de la FIADORA de modo de afectar la garantía que ésta representa para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de este Permiso y sus Documentos Anexos, facultará a la OTORGANTE a exigir de la PERMISIONARIA la sustitución de la FIADORA en el plazo improrrogable de quince (15) días a contar a partir del momento en que recibió la notificación fehaciente. El incumplimiento de esta obligación facultará a la OTORGANTE a dar por resuelto el Permiso de Uso sin indemnización y/o compensación alguna, facultad que también tendrá en el supuesto que la PERMISIONARIA haya presentado una FIADORA que a criterio de la OTORGANTE no resulte idóneo.

La OTORGANTE deberá expedirse sobre la aceptación de la persona propuesta como FIADORA en el término de diez (10) días de recibida.

DECIMO NOVENA: DEPOSITO DE GARANTIA

- 19.1 En garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por la PERMISIONARIA a tenor del presente, ésta entrega a la OTORGANTE en este acto un pagaré sin protesto a la orden por una suma equivalente a dos (2) meses del Canon Mensual.

Dicha suma no devengará interés alguno y será restituida -en su caso-, en el domicilio de la OTORGANTE dentro de los sesenta (60) días de restituido el Stand, en las condiciones pactadas, neto de las retenciones destinadas a cubrir gastos y deudas a cargo de la PERMISIONARIA.

Para el caso que dicha suma no fuese suficiente para cubrir los gastos y deudas referidos, la OTORGANTE tendrá derecho de retención sobre todas las cosas muebles de la PERMISIONARIA que se encuentren dentro del Stand o del centro comercial.

El depósito de garantía no podrá ser empleado por la PERMISIONARIA para la compensación de alquileres vencidos ni para excusar el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones.

- 19.2 En caso de cualquier incumplimiento por parte de la PERMISIONARIA, la OTORGANTE podrá utilizar el depósito de garantía como pago efectuado por la PERMISIONARIA con referencia a dicho incumplimiento, en cuyo

caso la PERMISIONARIA deberá reponer el importe utilizado dentro de los cinco (5) días a partir del día que le fuese exigido por la OTORGANTE, o por la ADMINISTRADORA que ésta designe.

VIGESIMO: DOMICILIOS Y COMPETENCIA

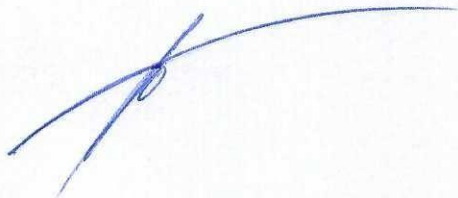
- 20.1 Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales emergentes del presente, las partes y la FIADORA fijan sus domicilios especiales y legales en los indicados en el cuerpo del mismo, donde se tendrán por válidas las notificaciones, emplazamientos y citaciones que se realicen. Dichos domicilios se tendrán como vigentes, salvo que cualquiera de las partes comunique en forma fehaciente a la otra el cambio del mismo, que no podrá ser constituido fuera del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Toda controversia que se suscite entre las partes con relación al presente, su validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución, se resolverá definitivamente ante los Tribunales Ordinarios Civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose expresa constancia que las partes renuncian a recusar sin causa.

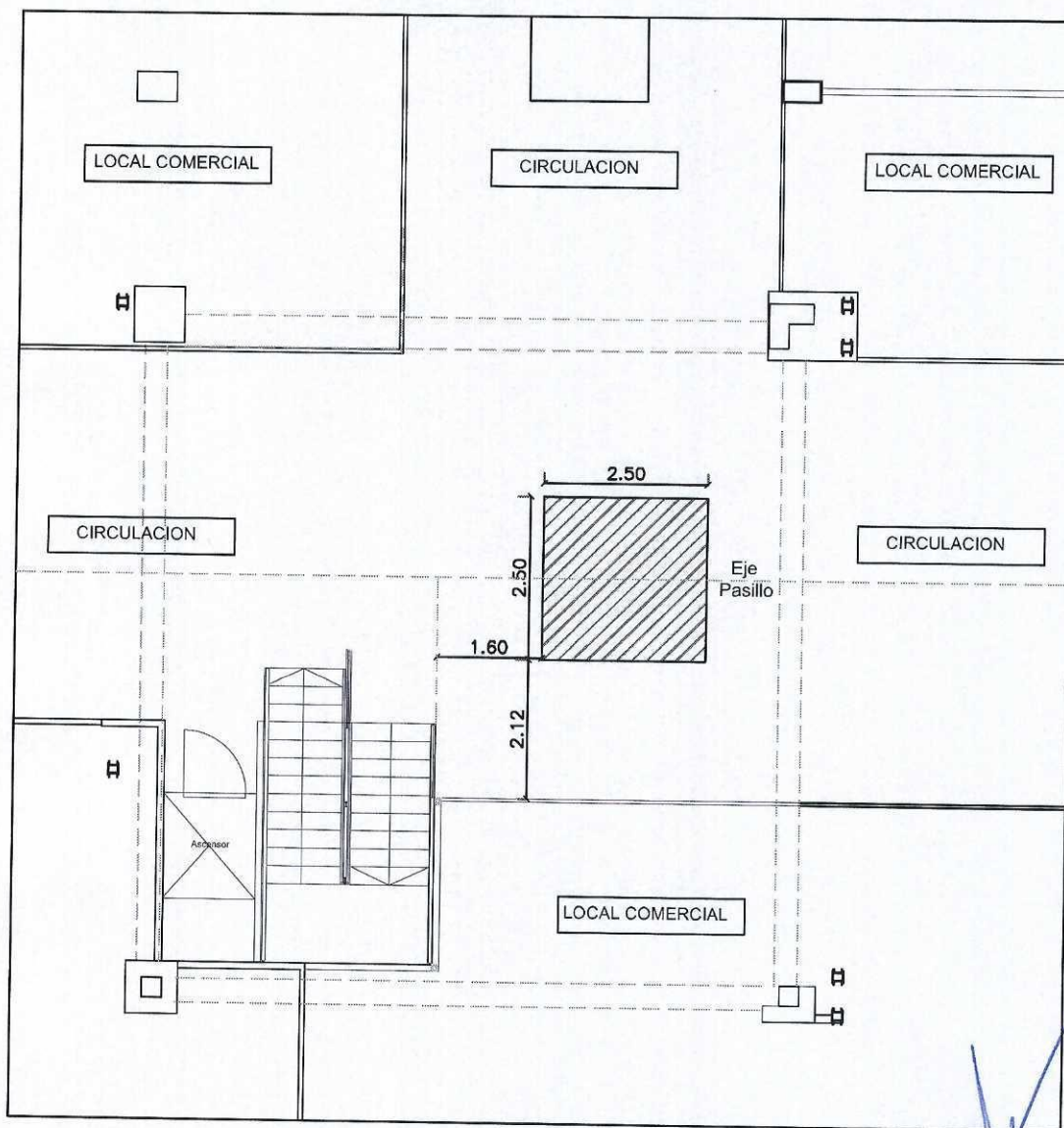
- 20.2 Toda comunicación que deba efectuarse entre la OTORGANTE y la PERMISIONARIA o sus representantes o entre la OTORGANTE y la FIADORA, en razón del presente, deberá dirigirse por escrito a los domicilios que constan en el presente, pudiendo la OTORGANTE notificar a la PERMISIONARIA en el Stand alquilado, incluso para solicitar su desalojo y/o para intimarlo de pago.

Cualquiera de las partes o la FIADORA podrán, en cualquier momento, modificar el domicilio señalado en el presente, siempre que fuese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo domicilio tendrá efectos una vez que hayan transcurrido tres (3) días desde la comunicación por escrito, la que deberá contener de manera inequívoca el propósito de modificar el domicilio, indicando el nuevo.

Las comunicaciones que no sean efectuadas por escrito carecerán de todo efecto.



SECTOR: Sector de la Torre	NIVEL: NIVEL 1	GONDOLA:
PLANO: PLANTA		FECHA:
REFERENCIAS:		ESCALA: Por Default - S/E
Nº REFERENCIAS:	Nº REFERENCIAS:	Nº REFERENCIAS:



NOTA: Para ésta posición se deberá correr la acometida rompiendo piso superficialmente para poder canalizar los servicios

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBSERVACIONES:

FORTIN MAURE S.A. - ARCE 940
(C1426BSP) BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL.: (5411) 4778-5000 - FAX: (5411) 4778-5014

Departamento de Operaciones

EL SOLAR

LAS CAÑITAS, BUENOS AIRES

ANEXO II

CHEQUES REGALO - ADHESION AL SISTEMA DE PAGO E-GIFT CARD

La OTORGANTE pone a disposición de la PERMISIONARIA el sistema de pago consistente en un voucher o cheque regalo (en adelante "E-GIFT CARD") que podrá ser adquirido de la OTORGANTE por cualquier persona, y utilizado por dicha persona devenida en potencial cliente de la PERMISIONARIA, para pagar total o parcialmente cualquier producto y/o servicio que la PERMISIONARIA ofrezca en venta en su local, stand, stand o comercio.

1. La OTORGANTE promocionará el sistema de regalos E-GIFT CARD, de acuerdo con los criterios publicitarios y en los medios que decida a su solo criterio. La OTORGANTE incorporará a la PERMISIONARIA o a sus local, standes, stands o comercios, según lo decida la OTORGANTE, en las publicaciones que la OTORGANTE realice del listado de establecimientos incorporados a su red. La OTORGANTE proveerá el material de identificación del comercio de la PERMISIONARIA como local, stand /stand incorporado al sistema E-GIFT CARD. La PERMISIONARIA deberá asegurar que el local, stand/stand o comercio incorporado al sistema E-GIFT CARD coloque en lugar visible para terceros los materiales de promoción e información de La OTORGANTE para dar a conocer al público su incorporación al sistema E-GIFT CARD. Asimismo, deberá remover dicho material cuando dicho comercio deje de pertenecer a la red de local, standes adheridos al sistema E-GIFT CARD.
2. Cualquier persona humana o jurídica podrá adquirir los E-GIFT CARD a través de los medios habilitados por LA OTORGANTE al efecto, incluyendo mediante el acceso a la página web de los centros comerciales pertenecientes a la OTORGANTE www.elsolarshopping.com.ar y www.recoletaurbanmall.com.ar, o a través de accesos directos a Apps para dispositivos móviles de los centros comerciales, o a través de www.soyshopping.com.ar. En este último caso, La PERMISIONARIA interesada deberá entrar a dicha página/acceso directo/app, registrarse, elegir el importe de dinero que quiere cargar en el E-GIFT CARD y acceder a la pasarela de pagos que el sitio le ofrecerá, seleccionar el medio de pago deseado debiendo completar los datos e información que el medio de pago elegido le requiera, y aceptar la transacción de pago.
3. Recibido el precio o la validación de la compra, la OTORGANTE emitirá el recibo por el valor percibido y el E-GIFT CARD adquirido, y enviará el E-GIFT CARD con el Código Alfanumérico único que lo identifica, a la dirección de mail que el interesado haya registrado al momento de realizar la transacción.
4. El E-GIFT CARD emitido puede ser utilizado exclusivamente conforme con los términos y condiciones aquí previstos y los que en el futuro la OTORGANTE imparta y comunique en su página web. El E-GIFT CARD no será reembolsable ni canjeable de modo alguno con excepción a lo aquí previsto.
5. Cada E-GIFT CARD contendrá un código alfanumérico y/o código QR y tendrá impreso su valor transaccional. Su uso se limitará a los local, standes, stands o comercios adheridos a la red de E-GIFT CARD. A tal efecto cada uno de los centros comerciales -en su página web y en los stands de Servicios al Cliente- y demás local, standes o stands adheridos, comunicará el listado de local, standes o comercios habilitados en los que dicho E-GIFT CARD podrá ser utilizado.
6. Cada E-GIFT CARD tendrá, asimismo, una fecha de vencimiento que estará inserta y visible en él. La vigencia y validez del E-GIFT CARD será de 120 días contados a partir de la fecha de la compra. Transcurrida su fecha de vencimiento el E-GIFT CARD no podrá ser utilizado como medio de compra ni pago.
7. El potencial cliente de la PERMISIONARIA deberá presentarse al local, stand/stand con el comprobante en formato digital del E-GIFT CARD, o en su defecto con copia impresa del correo electrónico expedido por el sistema de E-GIFT CARD en donde figure el código alfanumérico y/o el código QR y fecha de vencimiento. Será responsabilidad de la PERMISIONARIA asegurarse que el comercio controle la autenticidad del E-GIFT CARD presentado, a través del ingreso del código alfanumérico y/o código QR para su validación, en la plataforma del sistema indicada por la OTORGANTE. En caso de que la OTORGANTE advierta que el E-GIFT CARD ha expirado o descubra alguna anomalía en los E-GIFT CARD lo comunicará a la PERMISIONARIA con el fin de alertar la no validación del E-GIFT CARD y colaborar en la tarea de control, sin perjuicio de lo previsto en el punto 12 siguiente.
8. La PERMISIONARIA se compromete a aceptar el E-GIFT CARD como un medio de pago suficiente y válido por hasta el valor que refleje el sistema al momento de la validación del E-GIFT CARD por La PERMISIONARIA.
9. El cliente podrá utilizar el importe total o parcial que tiene acreditado en el E-GIFT CARD. En el caso de que el cliente decida utilizar solo una parte del monto que tiene acreditado, el saldo restante podrá utilizarlo en otro local, stand o stand adherido al sistema.
10. El cliente podrá conocer su saldo restante a través de los medios habilitados por la OTORGANTE al efecto, incluyendo en las páginas web de los centros comerciales, ingresando su clave y usuario que haya registrado al momento de realizar la compra del E-GIFT CARD.
11. En el caso de que el importe acreditado en el E-GIFT CARD no sea suficiente para la compra que el cliente esté interesado en realizar, podrá abonar la diferencia con otro medio de pago.
12. La PERMISIONARIA deberá asegurarse de que su local, stand no aplique ningún recargo sobre los precios cobrados usualmente al contado ni efectúe ningún otro tratamiento diferenciador perjudicial para el cliente portador del E-GIFT CARD. La Permisiónaria se deberá asegurar de que sus local, standes tampoco ofrezcan o negocien en ningún caso

con los portadores de E-Gift Card el cambio de los mismos por dinero, considerándose a tal conducta incumplimiento grave y pudiendo implicar la aplicación de sanciones y penalidades. La PERMISIONARIA deberá emitir la correspondiente factura de venta de acuerdo con las normas vigentes, debiendo imputar el importe consignado en el E-GIFT CARD que recibió del cliente como un pago en efectivo.

13. La relación de compra o consumo será exclusivamente entre la PERMISIONARIA y el cliente portador de E-GIFT CARD, asumiendo cada uno La PERMISIONARIA y el cliente las responsabilidades que le compete de acuerdo con la ley y demás normas vigentes.
14. La PERMISIONARIA no deberá pagar ningún precio por la sola adhesión al sistema de E-GIFT CARD. No obstante, en contraprestación por la derivación del cliente portador del E-GIFT CARD al local, stand de la PERMISIONARIA que efectivamente hubiere celebrado una transacción en el local, stand de la PERMISIONARIA, La OTORGANTE tendrá derecho a cobrar de la PERMISIONARIA una comisión (la "Comisión") igual al cinco por ciento (5%) del Importe E-GIFT CARD, más IVA y percepción de IIBB.
15. La OTORGANTE, a través de las registraciones de las transacciones realizadas por La PERMISIONARIA en el sistema realizará un cierre mensual de las mismas y deberá pagar a la PERMISIONARIA el Importe E-GIFT CARD descontando el monto de la Comisión dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de cierre, de acuerdo a la modalidad y sujeto a lo que seguidamente se indica:
 - a. En caso de que la PERMISIONARIA mantuviera una deuda para con la OTORGANTE en concepto de alquileres derivada del mencionado contrato de locación, la OTORGANTE procederá al cobro de dicha deuda extendiendo un recibo por el Importe E-Gift Card menos el monto de la Comisión, más IVA, en concepto de cancelación parcial o total, según el caso, de dicha deuda, y reteniendo la totalidad del Importe E-GIFT CARD.
 - b. En caso de que, luego de aplicar dicha imputación quedara un saldo a favor de la PERMISIONARIA, la OTORGANTE procederá conforme se indica en el párrafo c).
 - c. En cualquier caso distinto del contemplado en el párrafo a) o bien si luego de aplicar el Importe E-GIFT CARD descontando el monto de la Comisión más IVA existiere un saldo en favor de la PERMISIONARIA, la OTORGANTE dejará el Importe E-GIFT CARD menos la Comisión como un pago a cuenta en la cuenta de la Permisionaria.
 - d. A fin de mes, la Otorgante enviará un mail a la Permisionaria, informando los E-Gift Card que la Otorgante tiene registrados en el sistema, junto con el recibo por el Importe E-GIFT CARD descontada la Comisión, más la factura por la Comisión.
16. Las diferencias, en caso de existir, que la PERMISIONARIA tenga sobre los pagos realizados por la OTORGANTE deberán ser informadas a este último dentro de las [72] horas posteriores a la acreditación de dicha rendición en la cuenta de la PERMISIONARIA y, en caso de ser aceptadas por la OTORGANTE, podrán ser visualizadas en la rendición del mes siguiente. Los impuestos, tasas y todo otro tipo de gravamen, actual o futuro, que no estén indicados en la presente y que alcancen al cobro de la Comisión estarán a cargo de la PERMISIONARIA.

ANEXO III

REGLAMENTO INTERNO EL SOLAR

PRIMERO: GENERALIDADES

- 1.1 Las normas que se indican a continuación conforman el Reglamento Interno de EL SOLAR que regulará el funcionamiento del centro comercial y el uso de las áreas comunes.
- 1.2 El presente reglamento tendrá aplicación en todas las dependencias y sobre todas las actividades desarrolladas en EL SOLAR quedando sometidas a sus disposiciones todas las personas que allí se encuentren.
- 1.3 La Administración de EL SOLAR será ejercida por Fortín Maure S.A. (de aquí en adelante la ADMINISTRADORA) ó por la persona física ó jurídica que ella designe, quien podrá modificar y ampliar a su exclusivo criterio este reglamento a través de circulares, en la medida en que las necesidades de funcionamiento de EL SOLAR así lo requieran. La ADMINISTRADORA también decidirá en aquellos casos sujetos a duda ó que no hubieran sido reglamentados.

SEGUNDO: HORARIOS

- 2.1 EL SOLAR permanecerá abierto al público todos los días del año excepto el 25 de Diciembre y el 1 de Enero.
- 2.2 Los horarios de funcionamiento de EL SOLAR serán determinados por la ADMINISTRADORA a su exclusivo criterio y comunicados a la PERMISIONARIA a través de una circular, quedando obligada la PERMISIONARIA a respetarlos estrictamente, manteniendo el STAND comercial abierto y totalmente iluminado, inclusive vidrieras y letreros, para la atención del público.
- 2.3 El STAND no podrá permanecer cerrado ni interrumpido su funcionamiento por ninguna causa durante los días y horas generales ó especiales en que EL SOLAR permanezca abierto al público. El incumplimiento de esta obligación será considerado como incumplimiento grave del contrato. A este efecto, se considerará interrupción del funcionamiento, no sólo el cierre físico y real del STAND, sino también la inexistencia de actividad comercial ó prestación de servicios en volumen y ritmo suficiente.
- 2.4 La ADMINISTRADORA establecerá un horario único para todo el conjunto de EL SOLAR, sin perjuicio de establecer horarios especiales para determinados STANDS cuya actividad específica así lo exigiese.
- 2.5 La ADMINISTRADORA también establecerá horarios para:
 - a) Entrada de la PERMISIONARIA y-o sus empleados.
 - b) Entrada, salida y circulación de mercaderías.
 - c) Limpieza de STANDS y áreas comunes.
 - d) Recolección y transporte de residuos.
 - e) Ejecución de tareas de reparación y conservación.
 - f) Iluminación de las vidrieras y del Centro Comercial en su conjunto.
 - g) Funcionamiento del Estacionamiento.
 - h) Otros horarios que fuesen necesarios para el buen funcionamiento del Centro Comercial.
- 2.6 Todos los horarios a que se hace referencia en el presente reglamento podrán ser modificados a su exclusivo criterio por la ADMINISTRADORA quien comunicará dichas modificaciones a la PERMISIONARIA.
- 2.7 Fuera de los horarios establecidos por la ADMINISTRADORA, la entrada ó permanencia de la PERMISIONARIA ó de cualquier otra persona en las dependencias del Centro Comercial sólo será permitida con autorización escrita de la ADMINISTRADORA. La PERMISIONARIA suministrará por escrito a la ADMINISTRADORA los datos de identidad de la persona facultada para representarla en caso de cualquier contingencia ó emergencia que se presentara fuera del horario de atención al público.
- 2.8 La ADMINISTRADORA podrá decidir en cualquier momento el cierre temporario de EL SOLAR en caso de necesidad, sea por perturbaciones del orden público, ó por cualquier acontecimiento que pudiera afectar la seguridad del Centro Comercial, comunicando esta decisión a la PERMISIONARIA en un lapso que le permita tomar las medidas necesarias para la seguridad del STAND. Este hecho no dará derecho a reclamaciones de ningún tipo por parte de la PERMISIONARIA.
- 2.9 La ADMINISTRADORA podrá cerrar total ó parcialmente las áreas comunes que considere necesarias para la realización de trabajos de reparación ó modificación debiendo avisar a la PERMISIONARIA con la debida anticipación, excepto que los trabajos de reparación ó modificación tengan carácter urgente.

TERCERO: USO DEL CENTRO COMERCIAL

- 3.1 El ingreso, permanencia y circulación de personas en EL SOLAR estará sujeto a la disciplina y fiscalización establecida por la ADMINISTRADORA. Con ese fin ella podrá:
- a) Prohibir la entrada ó hacer retirar del Centro Comercial a cualquier persona que por su vestimenta ó comportamiento perjudique los intereses de EL SOLAR, así como a menores sin acompañantes ó grupos turbulentos ó inconvenientes a su exclusivo criterio.
 - b) Prohibir la circulación de cualquier vehículo ó medio de locomoción que juzgue impropio ó peligroso.
 - c) Impedir la práctica de actos ó reuniones que perturben ó restrinjan la tranquilidad ó la circulación de los usuarios del Centro Comercial.
 - d) Utilizar todos los medios puestos a su alcance, inclusive requiriendo la intervención policial para hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento Interno.
- 3.2 No serán admitidos animales dentro del Centro Comercial, salvo en casos especiales a criterio de la ADMINISTRADORA, quien deberá expedir una autorización escrita a tal efecto.
- 3.3 La PERMISIONARIA no podrá practicar actos capaces de dañar el STAND, las áreas comunes ó el edificio, ó que sean perjudiciales al orden, seguridad y patrimonio de las demás PERMISIONARIAS. Tampoco podrá practicar actos que provoquen olores y ruidos molestos. La PERMISIONARIA que instale en el STAND equipos de sonido, televisión, etc., incluso la que se dedique a su comercialización, los utilizará de manera que no sean oídos fuera de su STAND.
- 3.4 La PERMISIONARIA deberá vigilar que sus empleados ó clientes también observen con fidelidad las normas detalladas en el artículo anterior.
- 3.5 La PERMISIONARIA no podrá instalar en el STAND, sin previa autorización escrita de la ADMINISTRADORA, cualquier maquinaria, equipo, artículo ó mercadería que, debido a su forma, peso, tamaño u operación, pudiera causar cualquier daño al STAND ó al resto del Centro Comercial, ó que sobrepase la carga útil ó accidental de 500 kgs. por m², ó que pudiera provocar vibraciones en la estructura del edificio.
- 3.6 Todas las actividades referentes al comercio desempeñado por la PERMISIONARIA deberán situarse dentro del STAND. la PERMISIONARIA no podrá colocar en el frente del STAND, invadiendo las áreas comunes, ningún tipo de objeto, mercadería, aviso, letrero, exhibidor, ó cualquier otro elemento publicitario ó promocional, sin la autorización por escrito de la ADMINISTRADORA. En caso de hacerlo, la ADMINISTRADORA estará facultada a retirar dichos elementos por sí y a cargo de la PERMISIONARIA sin aviso ó intimación previa, sin perjuicio de las sanciones aplicables por el incumplimiento y sin que tenga derecho a reclamos de ninguna especie.
- 3.7 Queda terminantemente prohibida la distribución de folletos, material promocional u otros objetos publicitarios dentro de las áreas comunes ó de circulación.
- 3.8 La PERMISIONARIA no podrá colocar ninguna antena ó instalación en las paredes exteriores del STAND sin autorización escrita de la ADMINISTRADORA. En caso de incumplimiento, la ADMINISTRADORA podrá retirar la antena ó instalación irregularmente instalada a costa de la PERMISIONARIA sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle y sin que tenga derecho a reclamos de ninguna especie.
- 3.9 La PERMISIONARIA se reserva el derecho de aplicar las políticas comerciales que considere convenientes en el interior del STAND, respetando las disposiciones del presente Reglamento Interno.
- 3.10 No podrán practicarse dentro del STAND las siguientes actividades:
- a) Venta ó exposición de mercaderías no incluidas en el rubro comercial específico de la PERMISIONARIA.
 - b) Venta de mercaderías cuyo patrón no se considere adecuado a criterio de la ADMINISTRADORA.
 - c) Actividades que utilicen procedimientos mercantiles ó publicitarios inescrupulosos, así como cualquier práctica que pudiera configurar ó asemejarse a competencia desleal.
 - d) Cocinar, excepto dentro de los STANDS específicamente destinados para ello.
- 3.11 La ADMINISTRADORA podrá retirar ó hacer modificar a cargo de la PERMISIONARIA, los avisos, letreros u otros elementos publicitarios que se coloquen en el interior de las puertas ó dentro del STAND cuando ellos no tengan relación directa con la actividad comercial desarrollada en el mismo.
- 3.12 Queda a exclusivo criterio de la ADMINISTRADORA suspender ó impedir cualquier otra práctica que, aunque no esté específicamente prohibida por el presente Reglamento Interno, pudiera ser perjudicial para los intereses de El Solar.

CUARTO: MEJORAS Y CONSERVACION

- 4.1 La ADMINISTRADORA será responsable de la conservación de las áreas comunes y privadas del Centro Comercial en perfecto estado de funcionamiento y aseo y de fiscalizar que los STANDS u otras áreas alquiladas se mantengan en las mismas condiciones, intimando a las PERMISIONARIAS a realizar las obras y servicios que juzgue necesarios ó convenientes.
- 4.2 La PERMISIONARIA deberá mantener el STAND en perfecto estado de conservación durante todo el tiempo que dure la locación. Esta obligación comprende letreros, vidrieras y fachada, entrada, marcos, divisiones y puertas, accesorios, equipos, instalaciones, etc.
- 4.3 Si fuera necesario efectuar tareas de decoración, conservación ó remodelación, ellas serán realizadas en los horarios establecidos previamente por la ADMINISTRADORA que no causen trastornos en el funcionamiento del Centro Comercial.
- 4.4 Las cañerías sólo serán utilizadas para la finalidad a que están destinadas y no se podrá arrojar en ellas objetos ó sustancias que las tapen ó deterioren, ó materiales inflamables ó peligrosos.

QUINTO: LIMPIEZA

- 5.1 La ADMINISTRADORA será responsable de la limpieza de las áreas comunes que se realizará en los horarios previamente establecidos por ella. Durante los horarios de atención al público, la ADMINISTRADORA podrá mantener personal destinado específicamente la limpieza de las áreas de circulación, las plazas internas y el food court.
- 5.2 Los trabajos de limpieza que provocaran la suspensión ó reducción del suministro de agua, aire acondicionado u otros servicios análogos, tales como limpieza de depósitos de agua, de equipos de aire acondicionado, mantenimiento de escaleras mecánicas u otros similares, serán notificados a la PERMISIONARIA con la debida anticipación, con excepción de aquellos que debieran ser ejecutados con carácter de urgencia.
- 5.3 La PERMISIONARIA deberá observar las modalidades fijadas por la ADMINISTRADORA para la limpieza del STAND, especialmente en lo concerniente a horarios y al retiro de los residuos.
- 5.4 La ADMINISTRADORA fiscalizará la limpieza del STAND y de sus instalaciones notificando a la PERMISIONARIA sobre cualquier imperfección, a fin de que proceda a su corrección en forma inmediata. Si no lo hiciera, la ADMINISTRADORA procederá a la limpieza del STAND por cuenta de la PERMISIONARIA sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle por el incumplimiento.
- 5.5 Cada PERMISIONARIA deberá depositar diariamente sus residuos en el lugar determinado a tal efecto por la ADMINISTRADORA. Bajo ningún concepto se podrá proceder a la incineración de los residuos dentro del Centro Comercial.
- 5.6 Los residuos secos producidos por las tareas de limpieza del STAND se embalarán en bolsas de plástico u otros envoltorios aprobados por la ADMINISTRADORA. Los residuos líquidos, además de ser embalados en bolsas de plástico, deberán ser conducidos dentro del Centro Comercial en recipientes metálicos ó plásticos con tapa, de acuerdo al modelo aprobado por la ADMINISTRADORA.
- 5.7 Los envases usados y materiales inservibles de mayor tamaño deberán ser depositados en los lugares determinados para ese fin y dentro de los horarios estipulados por la ADMINISTRADORA. Bajo ningún concepto se permitirá colocar en las áreas comunes, aún en forma temporaria, residuos, desperdicios, cajas vacías u objetos para que sean recogidos por el personal de limpieza del Centro Comercial.
- 5.8 Queda terminantemente prohibido arrojar en los depósitos de residuos cualquier sustancia capaz de producir reacciones químicas ó de combustión espontánea.
- 5.9 En caso de que la ADMINISTRADORA considere que la PERMISIONARIA genera mayor cantidad de residuos de lo normal, podrá disponer la creación de una tasa especial para ese STAND.
- 5.10 La PERMISIONARIA deberá tomar las medidas necesarias para evitar la proliferación de insectos y roedores y cumplir estrictamente con las disposiciones que a ese respecto establezca la ADMINISTRADORA.
- 5.11 Toda intervención impuesta a los servicios generales del Centro Comercial por la no observancia de las presentes disposiciones, será efectuada directamente a la PERMISIONARIA responsable.

SEXTO: ILUMINACION

- 6.1 Durante los horarios de funcionamiento de EL SOLAR se mantendrán encendidas todas las luces necesarias para proveer de una iluminación amplia al Centro Comercial, facilitando la orientación de los usuarios y una visión satisfactoria de las instalaciones. Una vez cerrado el Centro Comercial se mantendrán encendidas solamente las luces necesarias para efectuar la limpieza, y una vez finalizada, sólo permanecerán encendidas las luces de vigilancia.

- 6.2 Las vidrieras y letreros del STAND deberán permanecer iluminados durante los periodos determinados por la ADMINISTRADORA, siendo obligatoria durante los horarios en que el Centro Comercial esté abierto al público. Cuando el STAND esté cerrado, la llave general de los circuitos deberá ser apagada por la PERMISIONARIA.
- 6.3 La PERMISIONARIA no podrá superar por ningún motivo la capacidad de carga de electricidad prevista para el STAND alquilado.
- 6.4 La PERMISIONARIA deberá instalar luces de emergencia de acuerdo a la reglamentación municipal vigente y a las disposiciones que figuran a este respecto en el Código de Edificación Interna de EL SOLAR.
- 6.5 Queda terminantemente prohibido el uso de luces intermitentes ó de gran intensidad capaces de incomodar a los usuarios y a las personas que trabajen en los otros STANDS del Centro Comercial.

SEPTIMO: AIRE ACONDICIONADO

- 7.1 La ADMINISTRADORA determinará los horarios de funcionamiento y graduación de los equipos de aire acondicionado según las condiciones climáticas.
- 7.2 Cuando solamente algunas áreas del Centro Comercial estuvieran abiertas al público, sólo ellas serán refrigeradas.
- 7.3 Los STANDS que tengan acceso ó ventanas que den al exterior, adoptarán para esas aberturas, sistemas que impidan ó reduzcan al mínimo la pérdida de refrigeración. La ADMINISTRADORA verificará la eficiencia de los sistemas empleados y podrá decidir, a su exclusivo criterio, la sustitución de los que considere inadecuados.
- 7.4 Los STANDS gastronómicos deberán tener en la cocina equipamiento de ventilación mecánica que impida completamente la penetración de olores en los conductos de aire acondicionado. La ADMINISTRADORA fiscalizará su existencia y perfecto funcionamiento pudiendo disponer su sustitución si lo considerase inadecuado a su exclusivo criterio.

OCTAVO: SEGURIDAD

- 8.1 Será responsabilidad de la ADMINISTRADORA, a través del personal de seguridad, la vigilancia de EL SOLAR durante las veinticuatro horas del día, velando por la seguridad de los usuarios y la protección de los bienes e instalaciones existentes en el Centro Comercial. La PERMISIONARIA ó sus empleados deberán comunicar inmediatamente al personal de seguridad, sobre cualquier acto que pudiera amenazarla ó comprometerla.
- 8.2 El personal de seguridad actuará en las áreas comunes, de circulación y de servicios, e intervendrá en el interior del STAND en caso de emergencia ó especial pedido de la PERMISIONARIA ó sus empleados, para restablecer el orden ó prestar primeros auxilios cuando fuere necesario.
- 8.3 Si el STAND se encontrara abandonado ó abierto fuera del horario de funcionamiento del Centro Comercial, el personal de seguridad hará precintar su puerta y lo vigilará hasta la llegada de la PERMISIONARIA ó persona responsable del STAND, quien indemnizará a la ADMINISTRADORA por los gastos causados.
- 8.4 El personal de seguridad deberá registrar en un formulario al efecto, todo incidente verificado en cualquier dependencia del Centro Comercial, consignando el día, la hora y un resumen del suceso.
- 8.5 La existencia de vigilancia permanente no importará en ningún caso responsabilidad de la ADMINISTRADORA por los daños físicos ó patrimoniales que pudieran sufrir los usuarios ó la PERMISIONARIA en el interior del STAND.
- 8.6 Cualquier objeto ó documento encontrado en el Centro Comercial será entregado a la ADMINISTRADORA haciéndose constar en un registro al efecto y quedando a disposición del interesado por un plazo máximo de un mes. Transcurrido dicho plazo, la ADMINISTRADORA dará a dicho objeto ó documento el destino que considere adecuado.
- 8.7 Será responsabilidad del personal de seguridad mantener los puestos de incendio y consolas de electricidad, siempre visibles y accesibles.
- 8.8 El personal de seguridad orientará y disciplinará el acceso, maniobras y uso del estacionamiento, manteniendo siempre libres las áreas de circulación, procediendo a retirar cualquier vehículo conducido en forma peligrosa, estacionado en forma inadecuada o que causara inconvenientes a los usuarios.

NOVENO: PERSONAL

- 9.1 Los empleados administrativos, de mantenimiento ó de seguridad del Centro Comercial, no podrán ser utilizados para tareas de interés privado de la PERMISIONARIA salvo autorización escrita de la ADMINISTRADORA.
- 9.2 La PERMISIONARIA velará porque sus empleados tengan buena presentación personal, estén correctamente vestidos y atiendan al público en forma solícita y respetuosa.

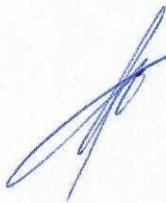
- 9.3 La PERMISIONARIA y sus empleados deberán ser portadores en todo momento de su correspondiente tarjeta de identificación que será emitida por la ADMINISTRADORA. Dicha tarjeta deberá ser sustituida por la PERMISIONARIA cuando ocurra la desvinculación del empleado.

DECIMO: MERCADERIA

- 10.1 La PERMISIONARIA solamente podrá guardar ó mantener en stock los artículos, productos ó mercaderías destinados a ser comercializados en el STAND.
- 10.2 La carga, descarga, circulación y almacenamiento de mercaderías, muebles y grandes volúmenes destinados a los STANDS deberán realizarse dentro de los horarios establecidos por la ADMINISTRADORA a quien competará su fiscalización a través del personal de seguridad. Solamente será admitido el ingreso ó circulación de mercaderías fuera del horario establecido cuando medie autorización expresa de la ADMINISTRADORA.
- 10.3 El movimiento de mercaderías en las áreas destinadas al público comenzará una vez cerrado el Centro Comercial. La PERMISIONARIA deberá informar los itinerarios de reparto y los horarios de abastecimiento a sus proveedores y contar con el personal suficiente para realizar estas tareas en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad, dejando los espacios utilizados libres y limpios. Cualquier daño producido en las instalaciones del Centro Comercial ó en las mercaderías será exclusiva responsabilidad de la PERMISIONARIA.
- 10.4 Toda mercadería que entre, salga ó circule por el Centro Comercial deberá estar acompañada de la factura correspondiente que cumpla con la legislación en vigor.
- 10.5 No podrá ingresar ni circular dentro del Centro Comercial toda mercadería que por su naturaleza sea peligrosa, especialmente aquellas inflamables, explosivas ó nocivas para la salud, productoras de emanaciones desagradables ó corrosivas. Si el ingreso de dichas mercaderías fuera inevitable, la ADMINISTRADORA establecerá horarios, lugares e itinerarios estrictos para las mismas, teniendo en cuenta la seguridad y conveniencia del Centro Comercial.
- 10.6 Todo proveedor que no cumpliera con cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente capítulo será rechazado por el personal de seguridad a llegar al Centro Comercial, y en el caso que se encontrara dentro de las dependencias del Centro Comercial, se le prohibirá entregar la mercadería. En ambas hipótesis la PERMISIONARIA infractora será responsable de todo eventual accidente sin perjuicio de la sanción que le correspondiera por el incumplimiento, y no tendrá derecho a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ADMINISTRADORA por cualquier perjuicio que hubiera sufrido como consecuencia de su accionar.

DECIMO PRIMERO: ESTACIONAMIENTO

- 11.1 La ADMINISTRADORA determinará las tarifas correspondientes al uso del estacionamiento.
- 11.2 El estacionamiento tendrá el mismo horario establecido para la atención al público con una tolerancia de treinta minutos, debiendo quedar completamente vacío a partir de esa hora.
- 11.3 La ADMINISTRADORA podrá disponer por cuenta de sus propietarios, el retiro de cualquier vehículo dejado en el estacionamiento después de los horarios estipulados, considerándolo a todos los fines como abandonado en propiedad ajena.
- 11.4 Siendo uno de los objetivos prioritarios de la ADMINISTRADORA y de la PERMISIONARIA incrementar la afluencia de público al Centro Comercial, y considerando la capacidad limitada del estacionamiento, en ningún caso podrán la PERMISIONARIA ó sus empleados dejar allí sus vehículos.



ANEXO IV
INSTRUCTIVO DE SEGUROS
PERMISIONARIAS / CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS - SEGUROS

COBERTURAS

- A. RIESGOS DEL TRABAJO
- B. RESPONSABILIDAD CIVIL OPERACIONES
- C. MERCADERIA, MATERIALES Y EQUIPOS

A. RIESGOS DE TRABAJO

La Permissionaria o contratista deberá asegurar a su personal, durante la realización de la obra o bien durante el tiempo que preste servicio a la Locadora, para lo cual deberá presentar copia del contrato de Seguro, constancia de pago de los Premios y certificado nominado del personal (al inicio de las operaciones) que presta servicio en el caso que se produzcan modificaciones al plantel original.

Para aquellos casos donde la Permissionaria o contratista no estuviera alcanzado por el régimen de Seguro de Accidentes de Trabajo – Ley N° 16074 – se requerirá una Póliza de Accidentes Personales que cubra como mínimo los riesgos de “Muerte e Invalidez total y/o parcial” con una suma asegurada no inferior al equivalente de dólares estadounidenses U\$S 50.000, instituyendo a la Locadora como único beneficiario.

En ambos casos se deberá incluir a la Locadora como co-asegurado o bien introducir la siguiente cláusula de no repetición:

CLAUSULAS A SOLICITAR

TIPO 1

“La Aseguradora renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra Fortín Maure S.A., sus funcionarios, empleados u obreros con motivo de la prestación se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o subdependiente de la empresa contratista alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”

TIPO 2

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Fortín Maure S.A. por un siniestro indemnizable conforme a los términos y condiciones de la presente póliza, Fortín Maure S.A. será considerado asegurado de esta póliza.

La Aseguradora renuncia a ejercer su derecho de subrogación contra Fortín Maure S.A. sus funcionarios, empleados y/u obreros, en todos aquellos siniestros con cobertura conforme a los términos de la presente póliza, sus condiciones generales y particulares, ello sin perjuicio de:

- 1) Los siniestros ocurridos mediante responsabilidad de Fortín Maure S.A. y/o sus funcionarios y/o sus empleados y/o obreros que generen derecho de indemnización exclusivamente a favor del Asegurado, en los que podrá ejercer repetición del responsable.*
- 2) En todos los casos, la cobertura que se extiende a Fortín Maure S.A. será efectiva y limitada al lugar de explotación de que se trate.”*

B. RESPONSABILIDAD CIVIL

Se deberá solicitar una cobertura de Responsabilidad Civil Comprensiva (operaciones) que contemple todos los daños que pueda causar la Permissionaria, contratista o los subcontratistas a terceras personas y/o cosas, su propio personal, como asimismo las que pudieran ocasionar a vuestra firma y/o su personal y/o a sus cosas, cuyo límite no deberá ser inferior al equivalente de dólares estadounidenses U\$S 100.000 (este límite deberá ser adecuado en cada caso en particular).

La póliza incluirá a la Locadora como co-asegurada y además consignará una cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada que actuará en caso de siniestro como si se hubiese emitido una póliza específica para cada asegurado.

Esta cobertura debe ser considerada como Primaria a los efectos de cualquier otra Póliza que vuestra empresa tenga contratada cubriendo el mismo riesgo, póliza ésta que operará siempre en exceso de la que toma la Permissionaria o contratista.

C. MERCADERIAS Y/O MATERIALES

Para las mercaderías y/o materiales que se depositen en vuestro predio se deberá solicitar, como mínimo, una cobertura de Daños Materiales (a valor de reposición) que los ampare. Asimismo deberá contener una cláusula de Renuncia de Recupero o Subrogación a favor de Fortín Maure S.A.

La constancia de existencia de esta cobertura en una compañía aceptable por la Permisionaria o contratista principal y del pago puntual de las Primas de Seguros, es requisito fundamental, a efectos de evitar inconvenientes.

EQUIPOS

Para los equipos de trabajo que se depositen en el inmueble se deberá solicitar, como mínimo, una Daños Materiales y Responsabilidad Civil (a valor de reposición) que los ampare.

La constancia de existencia de esta cobertura en una compañía aceptable por la Permisionaria o contratista principal y del pago puntual de las Primas de Seguros, es requisito fundamental, a efectos de evitar inconvenientes.

La Cobertura de Responsabilidad Civil debería tomarse por un límite no menor al equivalente a US\$ 50.000 por cada equipo, la que operará igualmente como cobertura primaria.

OTROS COMENTARIOS EN GENERAL

Todas las Pólizas deberán ser presentadas con la siguiente información:

- Copia completa firmada (original). (No se aceptarán fotocopias ni envío vía fax)
- En las Pólizas de Responsabilidad Civil se deberá exigir que figure taxativamente la obra a realizar expresamente mencionada y amparada por la cobertura.
- Recibo de Pago total y definitivo (a ser presentado antes de la entrada en vigor del contrato).
- En el contrato deberá dejarse expresa constancia que cualquier Franquicia, deducible o Descubierto (obligatorio y/o optativos) será afrontado por el contratista.
- Leyenda obligatoria en las pólizas *"El presente seguro solo podrá anularse y/o modificarse en la medida que el Asegurador informe fehacientemente dicha situación a Fortín Maure S.A La anulación y/o modificación entrará en vigencia dentro de los 15 días de haberse efectuado la notificación de tal situación a Fortín Maure S.A. La presente cláusula opera aún en los casos en que el Asegurado y/o Tomador incumpliera con la Cláusula de Cobranza de Premios."*
- Fortín Maure S.A deberá figurar como co-asegurada de la póliza, siendo el Tomador siempre el contratista.





17. JUN. 1998*114672

ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.950

FOLIO 775

TESTIMONIO

B 009777346

2

1 PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO: DOSCIENTOS VEINTINUEVE.- En la
2 Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a cinco de
3 junio de mil novecientos noventa y ocho, yo Escribano autorizante me
4 constituí en las oficinas del Banco General de Negocios S.A. en la ca-
5 lle Esmeralda 138 Piso 6° de esta Ciudad, donde ante mi **COMPARECEN**: por
6 UNA PARTE: los señores don Gustavo Enrique TIELENS, nacido el 18 de fe-
7 brero de 1941, argentino, con Libreta de Enrolamiento número 4.361.017,
8 casado, y don Norberto Eduardo ETCHEGOYEN, nacido el 24 de Octubre de
9 1954, argentino, casado, con Documento Nacional de Identidad número
10 11.410.214, ambos domiciliados legalmente en la calle Esmeralda número
11 138, Piso 6° de esta Ciudad.- Y por la OTRA PARTE: el señor don Carlos
12 Alberto CASTELLI, nacido el 13 de diciembre de 1947, argentino, con Do-
13 cumento Nacional de Identidad número 4.623.524, hijo de Alejandro Cas-
14 telli y Angela Beatriz Margalli, casado en segundas nupcias con Fer-
15 nanda Marcela Moronta, de este vecindario domiciliado en la calle Ma-
16 rio Bravo número 644, Planta Baja. "C", todos los comparecientes perso-
17 nas hábiles y de mi conocimiento, doy fé.- Así como de concurren a o-
18 torgar este acto el segundo señor Castelli, por derecho propio, hacién-
19 dolo los dos primeros señores Tielens y Etchegoyen, en sus caracteres
20 de APODERADOS del "BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A." con domicilio legal
21 en la calle Esmeralda 138 de esta Ciudad, justificando el carácter in-
22 vocado, con los siguientes instrumentos a) Con el PODER GENERAL AMPLIO,
23 que les fuera otorgado según escritura de fecha 24 de mayo de 1996
24 , pasada por ante el Escribano de esta Ciudad don Carlos Maria de Ne-
25 vares, al folio 2450 del Registro número 1048 a su cargo del que sur-



B 009777346

ge que: Los estatutos sociales fueron formalizados por escritura pasada con fecha 20 de mayo de 1960, pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, don Francisco J. Ruiz de Luque, al folio 947 del Registro número 358 a su cargo, bajo la denominación de "Compañía General de Inversiones Sociedad Anonima Financiera" e inscriptos en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 30 de junio de 1960, bajo el número 2018, al folio 535 del Libro 52 Tomo A. de Estatutos Nacionales; que los mismos se adecuaron a la Ley 19.550 y se cambio la denominación por "Compañía General de Inversiones Sociedad Anonima, Compañía Financiera," por escritura otorgada el 29 de julio de 1974 ante el escribano de esta Ciudad, don Alvaro Gutierrez Zaldivar, al folio 298 del Registro 374 a su cargo, inscripto su testimonio el 5 de febrero de 1975, bajo el número 3, folio 464 del Libro 81 Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; que por escritura del 13 de junio de 1978, al folio 971 del Registro 69 en ese entonces de la adscripción del escribano de esta Ciudad Carlos Maria de Nevarez, de reforma de estatutos y cambio de denominación por Banco General de Negocios S.A. la que en testimonio se inscribio el 26 de febrero de 1979, bajo el número 232 del Libro 91 Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; y que por escritura de fecha 7 de mayo de 1993, pasada al folio 1148 del Registro 1048, se reformaron los Estatutos la que se se inscribio en la Inspección General de Justicia el 25 de junio de 1993, bajo el numero 5605, del Libro 113 Tomo A. de Sociedades Anonimas Nacionales. - y b) Con el Acta de Directorio N° 1124 de fecha 5 de mayo de 1998, labrada al folio 463 del Libro de Directo-



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.000



TESTIMONIO

B 009777347

rio N° 10 rubricado bajo el número 29431/96; todo lo relacionado en
fotocopias autenticadas agrego a la presente.-Y los señores Tielens y
Etchegoyen, en los caracteres invocados y manifestando que su referido
mandato se halla vigente en todas sus partes, DICEN: Que por su repre-
sentado el "Banco General de Negocios S.A." VENDEN: al otro compare-
ciente señor Castelli una FINCA: edificada en el lote de terreno si-
tuado en la ZONA SUD, de esta Ciudad, Parroquia de Santa Lucia, Cir-
cunscripción Tercera, con frente a la calle SANTO DOMINGO número DOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, entre las de Santa Maria del Buen
Aire y Algarrobo, designado el terreno segun titulo con la letra "B" y
mide: 17 metros 32 centímetros de frente al Norte, por 34 metros 215
milímetros al Oeste, a cuya terminación martillo en contra de 8 metros
428 milímetros de Oeste a Este, por 8 metros 655 milímetros de Norte a
Sud, su contrafrente al Sud tiene 8 metros 660 milímetros y en el cos-
tado Este 42 metros 788 milímetros o sea una superficie de SEISCIE-
TOS SESENTA Y UN METROS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CENTIME-
TROS CUADRADOS, ad-corpus, lindando por su frente al Norte con calle
Santo Domingo, al Oeste con el lote 17 y fondos del lote 22 de otro
plano en las lineas del martillo y por el contrafrente con la frac-
ción A. del Primer Plano citado de la Compañia Comercial Platense S
.A., y por el costado Este con el lote 14 de otro plano, siendo media-
neras las paredes divisorias en toda su altura y extensión.-NOMENCLA-
TURA CATASTRAL: Circunscripción 3, Sección 18, Manzana 60, parcela 3.-
PARTIDA NUMERO: 08-0.118.462.-VALUACION FISCAL: \$ 190.870,81.-LE CO-
RRESPONDE: a la parte vendedora por compra que hizo al señor Eduardo



B 009777347

Aquiles Walger segun escritura de fecha 4 de febrero de 1994, pasada
por ante el Escribano de esta Ciudad, don Carlos Maria de Nevares, al
folio 633 del Registro número 1048 de su adscripción, cuyo testimonio
se inscribió en el Registro de la Propiedad con fecha 23 de febrero
de 1994 en la Matricula N° F.R.3-5897. -CON LOS CERTIFICADOS: Que se a-
gregan a la presente, habiéndose expedido los del Registro de la Pro-
piedad con fecha 26 de mayo de 1998, bajo los números 427.904 y
427.902. -RESULTA: Que por el nombre del Banco General de Negocios S.A.
no se registran inhibiciones que le impidan disponer de sus bienes
;que lo que se enajena cuyo dominio consta inscripto a nombre del
Banco vendedor, no reconoce embargos, hipotecas, ni ningún otro grava-
men, ni restricciones e interdicciones. -No se adeudan Impuestos Muni-
cipales, ni servicios de Obras Sanitarias de la Nación ni Aguas Argen-
tinas, de terminos vencidos. -BAJO DE TALES CONCEPTOS: se realiza esta
venta por el precio total y convenido de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS-
CIENTOS NOVENTA MIL equivalentes a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL de
cuyo importe los representantes de la parte vendedora declaran que su
mandante ha recibido antes de ahora en dinero efectivo y a entera sa-
tisfección la suma de dolares estadounidenses ciento ciento dieciseis
mil y el resto del precio o sean los otros dolares estadounidenses
ciento setenta y cuatro mil, los representantes de la vendedora lo re-
ciben integralmente en este acto, en dinero efectivo ante mi, de manos
de la parte compradora, otorgándole por ambas sumas percibidas por me-
dio de la presente el más eficaz recibo y carta de pago total en for-
ma por la totalidad del precio recibido: y EN CONSECUENCIA: transmiten



ACTUACION NOTARIAL

LEY 12.500



TESTIMONIO

B 009777348

1 a la parte compradora todos y cada uno de los derechos de propiedad
2 ,posesión y dominio que sobre lo enajenado tenia la parte vendedora y
3 la dejan obligada a responder por el saneamiento para el caso de e-
4 vicción con arreglo a derecho.-**IMPUESTA:** la parte compradora de los
5 términos y antecedentes de la presente escritura de venta que se o-
6 torga a su favor manifiesta su conformidad con la misma por estar re-
7 dactada de acuerdo a lo convenido.-**AGREGANDO:** Que se encuentra en po-
8 sesión real y material de lo adquirido.-**FINALMENTE:** las partes contra-
9 tantes manifiestan: Que en esta venta se encuentra incluida la trans-
10 ferencia de la linea telefonica instalada en el inmueble número 301
11 -8891 a favor del comprador quedando de la cuenta y cargo del mismo
12 todos los gastos que se originen con motivo de dicha transferencia
13 pero quedando obligada la parte vendedora a suscribir toda la docu-
14 mentación que sea necesaria.-**Y YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE HAGO CONS-**
15 **TAR: A LOS EFECTOS FISCALES Y REGISTRALES QUE CORRESPONDAN.** a) Que las
16 partes estiman el valor del dolar estadounidense en la cantidad de
17 pesos uno, por cada dolar.- b) Que se ha dado cumplimiento a lo dis-
18 puesto por la Resolución General N° 3646/93 de Dirección General Im-
19 positiva, en lo que hace al "Certificado de Bienes Registrables" cuyo
20 formulario 381 (nuevo Modelo) fué presentado con fecha 21 de mayo de
21 1998 en la Agencia N° 28 de la mencionada Repartición, el cual en éste
22 acto me lo exhiben los representante de la vendedora y fotocopia au-
23 tentificada del mismo agrego a la presente; c) Que de acuerdo a lo re-
24 suelto en el Art 4° inciso a) de la antedicha Resolución General
25 3646/93 y por conducto de la presente se notifica fehacientemente a

585



17 JUN.1998*114672



REPUBLICA ARGENTINA

LEY DE SELLOS

17 6 B 009777348

\$ 2.580.00



DIRECCION GENERAL

CADAN 27

la parte compradora para que dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de ésta escritura,deberá cumplimentar con la respectiva presen-
tación del formulario de Declaración Jurada N° 381 (nuevo modelo) ante
la dependencia que le corresponda, circunstancia que la parte adqui-
rente toma conocimiento de ello.- y d) Con respecto al Impuesto a las
Ganancias se retiene a la parte vendedora la suma de \$ 8.700 o sea el
3 por ciento del precio de la presente operación.- LEIDA: que les fué a
los comparecientes, se ratifican en su contenido y firman, por ante mí,
de todo lo que doy fé.- Gustavo TIELENS-N.E. ETCHEGOYEN.- C.A. CASTELLI.-
Hay un sello.- Ante mí.- O.C. CIVELLI. CONCUERDA, con su matriz que paso
ante mí y queda en el folio 775 del Registro número 412 a mi cargo
, doy fé. PARA EL COMPRADOR, expido el presente primer testimonio en
tres sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente desde el
009777346 al 009777348, todos de la serie B, los que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.-

REGISTRO D.

VENTA

FE. 3-5897

17/6/98

CONSULTA DE ASIENTOS - SIN VALOR LEGAL - ART.73 DTO.2080/80

PEDIDO POR : 114672

HOJA 1.

SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE : 3-5897

UBICACION : SANTO DOMINGO 2468 ENTRE SANTA MARIA DEL BUEN AIRE Y ALGARROBO

NOMENCLATURA CATASTRAL: CIR. 3 SEC. 18 MAN. 60 PAR. 3

DESCRIPCION DEL INMUEBLE
=====

MED.Y LIN.: S/TIT. 17 M. 32 CM. DE FTE. AL N. POR 34 M. 215 MM. AL O. A CUYA
TERMINACION MARTILLO EN CONTRA DE 8 M. 428 MM. DE O. A E. POR 8 M.
655 CM. DE N. A S. C/FTE. AL S. 8 M. 660 MM. Y AL E. 42 LM. 788
MM. O SEAN 661 M2. 8247 CM2. LINDANDO AL FTE. N. CALLE SANTO
DOMINGO, AL O. LOTE 17 Y FONDOS DEL 22 DE OTRO PLANO EN LAS LINEAS
DEL MARTILLO Y POR EL C/FTE. CON LA FRACCION A. DEL PRIMER PLANO
CITADO DE LA CIA. COMERCIAL PLATENSE S.A. Y POR EL COSTADO E. CON
EL LOTE 14 DE OTRO PLANO.-

ANTECEDENTE DOMINIAL
=====

NOTA ---> FR. 3-5897

TITULARES
=====

ASIENTO : 848654

TITULARES

NRO. : 168503

CASTELLI CARLOS ALBERTO

DOMICILIO: MARIO BRAVO 644 CAP.FED.

DNI4623524

FECHA DE NACIMIENTO : 13/12/47 NACIONALIDAD : ARGENTINA

ESTADO CIVIL : CASADO

NUPCIAS : 2

CONYUGE: FERNANDA MARCELA MORONTA

NOMBRE PADRE: ALEJANDRO

NOMBRE MADRE: ANGELA BEATRIZ MARGALLI

PROPORCION: 1/ 1

CONTINUA EN HOJA 2



PEDIDO POR : 114672

HOJA 2.

NEGOCIOS CAUSALES

NRO.NEG.CAUSAL: 6608143 NRO. ENT.: 114672 - FECHA : 17/ 6/98

CORRESPONDIENTE A LOS TITULARES :

NRO. : 168503 APELLIDO Y NOMBRE: CASTELLI CARLOS ALBERTO

TIPO: COMPRAVENTA

ORIGEN: NOTARIAL

CERT. : FECHA : 26/ 5/98 NUMERO : 427902 -

ESC.: CIVELLI OSVALDO CESAR

CAPITAL FEDERAL

REG.: 412 TITULAR

NRO.ESCRIT: 229 FECHA: 5/ 6/98

MONTO DE LA OPERACION : 290000,00 U\$S

GRAVAMENES - RESTRICCIONES
=====

NO CONSTAN GRAVAMENES NI RESTRICCIONES

CONSTA DE 2 HOJA/S

FECHA : 25 DE JUNIO DE 1998

HORA : 16,02